

프로미카

플랫폼 대리운전자동차보험

약관

보험약관
2025년 9월 1일

promy car | promy life

DB손해보험은 자동차보험 브랜드 프로미카와 장기보험 브랜드 프로미라이프를 통해 고객의 생활을 안전하게 지켜드리겠다는 보험 철학을 실천하고 있습니다.

프로미(Promy)는 Promise(약속)을 줄인 말로, 고객과의 약속은 꼭 지키겠다는 DB손해보험의 의지를 담고 있습니다.

고객의 가치를 창조하는 DB손해보험이 되겠습니다.

고객님 안녕하십니까?

플랫폼 대리운전 자동차보험을 가입해주신 고객님의께 감사드립니다.

DB손해보험은 대한민국 최초의 자동차보험공영사로 출범한 이래 보험업계 최고수준의 전문성과 노하우를 바탕으로 건실한 성장을 이어가고 있습니다.

DB손해보험은 세계적인 신용평가기관 및 금융평가기관으로부터 튼튼한 재무 건전성과 기업의 사회적 기여를 인정받으며 명실상부한 국민기업으로 성장해 왔습니다. 이 모두가 고객님의께서 보내주시는 아낌없는 사랑과 믿음으로 이뤄낸 값진 결과라고 생각합니다.

DB손해보험은 고객님의 성원에 보답하고, 세계속의 초우량 보험회사로 도약하기 위하여 선진화된 보험 서비스를 제공하고 책임감 있는 자세로 고객님의께서 만족하실 수 있도록 최선을 다하겠습니다.

고객님과 함께 성장·발전해 나가겠다는 DB손해보험의 힘찬 발걸음에 더욱 큰 성원과 격려를 부탁드립니다. 가정에 늘 사랑과 행복이 가득하시길 기원합니다.

DB손해보험주식회사

임직원 일동

- * SOS 긴급출동
- * 자동차 사고접수
- * 보험관련문의 등
- 24시간 365일 서비스

[고객서비스센터 안내]

강북 : (02) 3150-4450
강남 : (02) 3011-5240
부산 : (051) 811-5500
대구 : (053) 251-4100
경인 : (031) 463-6070
충청 : (042) 606-7000
호남 : (062) 220-8300

DB손해보험 고객센터
1588-0100

보통약관

제1편 용어의 정의 및 플랫폼 대리운전 자동차보험의 구성

제2편 플랫폼 대리운전 자동차보험에서 보상하는 내용

제1장 배상책임	6
제1절 대인배상과 대물배상	6
제2절 배상책임에서 공통으로 적용할 사항	8
제2장 배상책임 이외의 보장종목	9
제1절 자기신체사고	9
제2절 수탁차량손해	11

제3편 보험금 또는 손해배상의 청구

제1장 피보험자의 보험금 청구	15
제2장 손해배상청구권자의 직접청구	17
제3장 보험금의 분담 등	19

제4편 일반사항

제1장 보험계약의 성립	21
제2장 보험계약자 등의 의무	23
제3장 보험계약의 변동 및 보험료의 환급	25
제4장 그 밖의 사항	28

〈별표 1〉 대인배상 지급기준	30
〈별표 2〉 대물배상 지급기준	41
〈별표 3〉 자기신체사고 지급기준	45
〈별표 4〉 과실상계 등	46
〈별표 5〉 동승자 유형별 감액비율표	48
〈부표〉 보험금을 지급할 때의 적립이율	48

특별약관

① 법률비용지원금 특별약관	50
② 보험료 경산 특별약관	53
③ 렌트비용 담보 특별약관	54
④ 품질인증부품 사용 특별약관	56

플랫폼 대리운전 자동차보험의 가입대상은 보험회사(이하 '회사'라 함)와 업무제휴를 하고, 응용 소프트웨어(Application, 어플리케이션)를 활용하여 대리운전 서비스를 제공하는 사업자를 말합니다.

보 통 약 관

제1편 용어의 정의 및 플랫폼 대리운전 자동차보험의 구성

제2편 플랫폼 대리운전 자동차보험에서 보상하는 내용

제3편 보험금 또는 손해배상의 청구

제4편 일반사항

약관 본문에 등장하는 항목체계의 "표기법"과 "읽는 법"을 참고하세요.

항목체계	표기법	읽는 법
항	①, ②, ...	제1항, 제2항, ...
호	1.2, ...	제1호, 제2호, ...
목	가, 나, ...	가목, 나목, ...



제1편 용어의 정의 및 플랫폼 대리운전 자동차보험의 구성

제1조(용어의 정의)

이 약관에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같습니다.

- 가. 가지급금** : 자동차사고로 인하여 소요되는 비용을 충당하기 위하여, 보험회사가 피보험자에 대한 보상책임이나 피해자에 대한 손해배상책임을 확정하기 전에 그 비용의 일부를 피보험자 또는 피해자에게 미리 지급하는 것을 말합니다.
- 단기요율** : 보험기간이 1년 미만인 보험계약에 적용되는 보험요율을 말합니다.
- 미약 또는 약물 등** : 「도로교통법」 제45조에서 정한 '마약, 대마, 향정신성약품 그 밖의 행장안전부령이 정하는 것'을 말합니다.
- 무면허운전(조종)** : 「도로교통법」 또는 「건설기계관리법」의 운전(조종) 면허에 관한 규정에 위반되는 무면허 또는 무자격운전(조종)을 말하며, 운전(조종)면허의 효력이 정지된 상황이거나 운전(조종)이 금지된 상황에서 운전(조종)하는 것을 포함합니다.
- 무보험자동차** : 수탁차량이 아니면서 피보험자를 죽게 하거나 다치게 한 자동차로서 다음 중 어느 하나에 해당하는 것을 말합니다. 이 경우 자동차란 「자동차관리법」에 의한 자동차, 「건설기계관리법」에 의한 건설기계, 「군수품관리법」에 의한 차량, 「도로교통법」에 의한 원동기장치자전거 및 개인형이동장치, 「농업기계화촉진법」에 의한 농업기계를 말하며, 피보험자가 소유한 자동차를 제외합니다.
 - 자동차보험 **대인배상Ⅱ**나 공제계약이 없는 자동차
 - 자동차보험 **대인배상Ⅱ**나 공제계약에서 보상하지 않는 경우에 해당하는 자동차
 - 이 약관에서 보상될 수 있는 금액보다 보상한도가 낮은 자동차보험의 **대인배상Ⅱ**나 공제계약이 적용되는 자동차. 다만, 피보험자를 죽게 하거나 다치게 한 자동차가 2대 이상이고 각각의 자동차에 적용되는 자동차보험의 **대인배상Ⅱ** 또는 공제계약에서 보상되는 금액의 합계액이 이 약관에서 보상될 수 있는 금액보다 낮은 경우에 한하는 그 각각의 자동차
 - 피보험자를 죽게 하거나 다치게 한 자동차가 명확히 밝혀지지 않은 경우 그 자동차 (「도로교통법」에 의한 개인형이동장치는 제외)
- 부분품, 부속품, 부속기계장치**
 - 부분품 : 엔진, 변속기(트랜스미션) 등 자동차가 공장에서 출고될 때 원형 그대로 부착되어 자동차의 조성부분이 되는 재료를 말합니다.
 - 부속품: 자동차에 **정착**⁽¹⁾ 또는 **장비**⁽²⁾되어 있는 물품을 말하며, 자동차 실내에서만 사용하는 것을 목적으로 해서 자동차에 고정되어 있는 내비게이션이나 **고속도로통행료단말기**⁽³⁾를 포함합니다. 다만 다음의 물품을 제외합니다.
 - 연료, 보디커버, 세차용품
 - 법령에 의해 자동차에 **정착**⁽¹⁾하거나 **장비**⁽²⁾하는 것이 금지되어 있는 물건
 - 통상 장식품으로 보는 물건
 - 부속기계장치

다. 부속기계장치 : 의료방역차, 검사측정차, 전원차, 방송중계차 등 자동차등록증상 그 용도가 특정한 자동차에 정착되거나 장비되어 있는 정밀기계장치를 말합니다.

용어풀이

- (*)1 **정착** : 볼트, 너트 등으로 고정되어 있어서 공구 등을 사용하지 않으면 쉽게 분리할 수 없는 상태
- (*)2 **장비** : 자동차의 기능을 충분히 발휘하기 위해 갖추어 두고 있는 상태 또는 법령에 따라 자동차에 갖추어 두고 있는 상태
- (*)3 **고속도로통행료단말기** : 고속도로 통행료 등의 지급을 위해 고속도로 요금소와 통행료 등에 관한 정보를 주고받는 송수신장치(예 : 하이패스 단말기)

7. **운전(조종)** : 「도로교통법」상 도로(도로교통법 제44조(술에 취한 상태에서의 운전금지)·제45조(과로한 때 등의 운전 금지)·제54조(사고 발생 시의 조치) 제1항·제148조(벌칙) 및 제148조의2(벌칙)의 경우에는 도로 외의 곳을 포함)에서 자동차 또는 건설기계를 그 본래의 사용 방법에 따라 사용하는 것을 말합니다.
8. **운행** : 사람 또는 물건의 운송 여부와 관계없이 자동차를 그 용법에 따라 사용하거나 관리하는 것을 말합니다
9. **음주운전(조종)** : 「도로교통법」에 정한 술에 취한 상태에서 운전(조종)하거나 음주측정에 불응하는 행위를 말합니다.
10. **수탁차량** : 수탁차량이라 함은 피보험자가 그 사용의 정당한 권리를 가진 자의 승낙을 얻어서 사용, 관리하는 자동차로서 비사업용(자가용 및 관용) 자동차는 소형A·소형B·중형·대형·다인승1종·다인승2종 승용자동차, 경·3종 승합자동차, 경·4종화물자동차, 3종 화물자동차(적재정량 1.4톤이하인 경우에 한정함)를 말하며, 사업용자동차는 대사업용자동차에 한정하여 수탁차량으로 봅니다. 다만, 다음의 차량은 제외됩니다.
 - 가. 피보험자 또는 운전자의 가족이 소유하거나 통상적으로 사용하는 자동차
 - 나. 기명피보험자(이사, 감사 또는 법인의 직무를 집행하는 그 밖의 기관을 포함)가 소유하거나 통상적으로 사용하는 자동차

11. 피보험자의 부모, 배우자, 자녀

- 가. 피보험자의 부모 : 피보험자의 부모, 양부모를 말합니다.
- 나. 피보험자의 배우자 : 법률상의 배우자 또는 사실혼관계에 있는 배우자를 말합니다.
- 다. 피보험자의 자녀 : 법률상의 혼인관계에서 출생한 자녀, 사실혼관계에서 출생한 자녀, 양자 또는 양녀를 말합니다.

12. 휴대품, 인명보호장구 및 소지품

- 가. **휴대품** : 통상적으로 몸에 지니고 있는 물품으로 현금, 유가증권, 만년필, 소모품, 손목시계, 귀금속, 장신구, 그 밖에 이와 유사한 물품을 말합니다.
- 나. **인명보호장구** : 외부충격으로부터 탑승자의 신체를 보호하는 특수기능이 포함된 것으로 「도로교통법 시행규칙」 제32조에서 정하는 **승차용 안전모 또는 전용의류**^(*)1)를 말합니다.

다. **소지품** : 휴대품을 제외한 물품으로 **정착**^(*)2)되어 있지 않고 휴대할 수 있는 물품을 말합니다.^(*)3)

용어풀이

- (*)1 **예** : 바이크 전용 슈트, 에어백 등(라이더자켓·팬츠·부츠 등 이와 유사한 일반의류는 제외)
- (*)2 **정착** : 볼트, 너트 등으로 고정되어 있어서 공구 등을 사용하지 않으면 쉽게 분리할 수 없는 상태
- (*)3 **예** : 휴대전화기, 노트북, 캠코더, 카메라, 음성재생기(CD 플레이어, MP3 플레이어, 카세트테이프 플레이어 등), 녹음기, 전자수첩, 전자사전, 휴대용라디오, 핸드백, 서류가방, 골프채 등

13. **피보험자** : 보험회사에 보상을 청구할 수 있는 자
14. **상해** : 피보험자의 신체에 이상이 있는 점을 뒷받침할 수 있는 의학적 소견이 있는 경우에 한합니다.
15. **보험가액**
 - 가. 보험계약을 체결하는 경우 보험계약 체결 당시 보험개발원이 정한 최근의 자동차보험 차량기준가액표(적용요령 포함)에 정한 가액을 말합니다.
 - 나. 보험계약 체결 후 사고가 발생한 경우 보험사고 발생 당시 보험개발원이 정한 최근의 자동차보험 차량기준가액표(적용요령 포함)에 정한 가액을 말합니다.
16. **마약·약물운전**
 - 마약 또는 약물 등의 영향으로 인하여 정상적인 운전을 하지 못할 우려가 있는 상태에서 운전하는 행위를 말합니다.
21. **새 부분품**
 - 「자동차관리법」 제58조 제5항 제2호에 따른 신부품(자동차제작자가 주문하여 생산한 부품이나 품질인증부품을 포함한 대체부품 중 사용되지 아니한 부품)을 말합니다.

제2조(플랫폼 대리운전 자동차보험의 구성)

- ① 보험회사가 판매하는 플랫폼 대리운전 자동차보험은 **대인배상, 대물배상, 자기신체사고, 수탁차량손해**의 4가지 보장종목과 특별약관으로 구성되어 있습니다.
- ② 자동차보험료는 보험회사가 금융감독원에 신고한 후 사용하는 '자동차보험요율서'에서 정한 방법에 의하여 계산합니다.

〈예시〉

납입할 보험료	=	기본보험료 (또는 특약보험료)
구 분	보상하는 내용	
기본보험료	보험가입금액 등에 따라 미리 정해놓은 기본적인 보험료	

제2편 플랫폼 대리운전 자동차보험에서 보상하는 내용

제1장 배상책임

제1절 대인배상과 대물배상

제3조(보상하는 손해)

- ① **대인배상**과 **대물배상**에서 보험회사는 피보험자가 보험기간 중 대리운전을 위해 수탁차량을 수탁한 때부터 대리운전 과정을 거쳐 차주에게 인도할 때까지 수탁차량의 사고로 인한 다음의 손해를 보상합니다.

보장종목	보상하는 내용
1. 대인배상	다른 사람을 죽게 하거나 다치게 하여 법률상 손해배상 책임을 짐으로써 입은 손해
2. 대물배상	다른 사람의 재물을 없애거나 훼손하여 법률상 손해배상 책임을 짐으로써 입은 손해

- ② 회사는 제1항의 손해 중 대인배상의 경우 자동차손해배상보장법에 의한 자동차손해배상책임보험(책임공제 및 정부보장사업을 포함)으로 지급되는 금액이 있을 경우에는 그 금액을 넘는 손해를 보상합니다.

용어풀이

이 특별약관에서 **대리운전**이란 대리운전업자(개인인 대리운전자를 포함)가 자동차(수탁차량, 이하 동일)를 사용하여 정당한 권리를 가진 이용자 또는 차주(이하 '이용자')의 요청에 따라 이용자가 동승한 상태에서 요청하는 목적지까지 수탁차량을 운전하여 주고 그 대가로 금액을 수수하는 업무를 말합니다. (단, **탁송**^(*) 및 대리주차는 제외) 다만, 이용자가 동승하지 않은 상태라 하더라도 **통상의 대리운전으로 회사가 인정하는 경우**^(**)에는 보상해 드립니다.

(*) **'탁송'**이란 이용자가 동승하지 않은 상태에서 다른 사람에게 요청하여 목적지까지 차량을 보내는 것을 말합니다.

(**) **'통상의 대리운전으로 회사가 인정하는 경우'**란 이용자의 요청 목적, 이용자가 해당 차량에 탑승하지 않은 이유 등에서 판단할 때, 통상의 대리운전으로 볼 수 있는 경우를 말합니다.

제4조(피보험자)

「배상책임」에서의 피보험자는 다음에서 열거하는 사람을 말합니다.

1. 보험증권에 기재된 피보험자(이하 「기명피보험자」라 함)
2. 기명피보험자를 위하여 수탁차량을 운전하는 자로서 보험증권 또는 운전자 명세서에 기재된 운전자
3. 제1호 및 제2호의 피보험자 중 자동차정비, 주차, 급유, 세차, 자동차판매, 자동차탁송 등의 업무를 위하여 수탁차량을 위탁 받아 사용 또는 관리하는 경우에는 피보험자로 보지 않습니다.
4. 기명피보험자(법인의 경우에는 이사와 감사)가 대리운전을 하는 경우에는 운전자 명세에 기재되어야 합니다.

용어풀이

플랫폼 대리운전 자동차보험에서 '기명피보험자'를 위하여 수탁차량을 운전하는 자'란 대리운전 이용자로써 대리운전 의뢰를 받은 사업자의 대리운전업 영위를 위하여 수탁차량을 운전하는 사람을 말합니다.

제5조(보상하지 않는 손해)

- ① 다음 중 어느 하나에 해당하는 손해는 **대인배상**과 **대물배상**에서 보상하지 않습니다.

1. 보험계약자 또는 기명피보험자의 고의로 인한 손해
2. 기명피보험자 이외의 피보험자의 고의로 인한 손해
3. 전쟁, 혁명, 내란, 사변, 폭동, 소요 또는 이와 유사한 사태로 인한 손해
4. 지진, 분화, 태풍, 홍수, 해일 등 천재지변으로 인한 손해
5. 핵연료물질의 직접 또는 간접적인 영향으로 인한 손해
6. 영리를 목적으로 요금이나 대가를 받고 수탁차량에 사람 또는 물건을 운송하던 중 생긴 사고로 인한 손해
7. 피보험자가 제3자와 손해배상에 관한 계약을 맺고 있을 때 그 계약으로 인하여 늘어난 손해
8. 수탁차량의 운송을 위하여 선박에 실거나 내릴 때 또는 선박에 탑재 중 생긴 사고로 인한 손해
9. 무면허운전, 음주운전 또는 마약·약물운전을 하였을 때에 생긴 손해. 다만, 무면허운전자가 질취범으로 형사처벌을 받은 경우 피보험자가 법률상 손해배상책임을 짐으로써 입은 손해는 보상합니다.
10. 수탁차량을 경기용 또는 경기를 위해 연습용으로 사용하던 중 생긴 손해.
11. 통상의 대리운전과정을 현저하게 이탈하여 수탁차량을 사용 또는 관리하던 중 발생한 사고로 인한 손해
12. 피보험자가 아닌 사람이 수탁차량을 운전하던 중 발생한 사고로 인한 손해
13. 수탁차량의 도난으로 인한 손해
14. 피보험자 또는 운전자의 가족이 소유하거나 통상적으로 사용하는 자동차를 사용 또는 관리하던 중 발생한 사고로 인한 손해

- ② 다음 중 어느 하나에 해당하는 사람이 죽거나 다친 경우에는 **대인배상**에서 보상하지 않습니다.

1. 기명피보험자와 기명피보험자의 동업자 또는 그 부모, 배우자 및 자녀
2. 수탁차량을 운전중인 자 또는 그 부모, 배우자 및 자녀
3. 배상책임 의무가 있는 피보험자 또는 그 부모, 배우자 및 자녀
4. 배상책임이 있는 피보험자의 피용자로서 「산업재해보상보험법」에 의한 재해보상을 받을 수 있는 사람. 다만, 그 사람이 입은 손해가 같은 법에 의한 보상범위를 넘어서는 경우 그 초과손해를 보상합니다.
5. 수탁차량이 피보험자의 사용자의 업무에 사용되는 경우 그 사용자의 업무에 종사 중인 다른 피용자로서, 「산업재해보상보험법」에 의한 재해보상을 받을 수 있는 사람. 다만, 그 사람이 입은 손해가 같은 법에 의한 보상범위를 넘는 경우 그 초과손해를 보상합니다.

- ③ 다음 중 어느 하나에 해당하는 손해는 **대물배상**에서 보상하지 않습니다.

1. 다음에 열거하는 사람이 소유, 사용 또는 관리하는 재물이 멸실, 파손, 오손된 경우에는 보상하지 않습니다.
 - 가. 기명피보험자와 기명피보험자의 동업자 또는 그 부모, 배우자 및 자녀
 - 나. 수탁차량을 운전중인 자 또는 그 부모, 배우자 및 자녀
 - 다. 배상책임 의무가 있는 피보험자 또는 그 부모, 배우자 및 자녀
 - 라. 피보험자의 고용주
2. 수탁차량에 싣고 있거나 운송중인 물품에 생긴 손해
3. 다른 사람의 서화, 골동품, 조각물, 그 밖에 미술품과 탑승자와 통행인의 의류나 휴대품에 생긴 손해. 그러나 탑승자의 신체를 보호할 인명보호 장구에 한하여 피해자 1인당 200만원의 한도에서 실제 손해를 보상합니다.
4. 탑승자와 통행인의 부실 또는 도난으로 인한 소지품에 생긴 손해. 그러나 훼손된 소지품에 한하여 피해자 1인당 200만원의 한도에서 실제 손해를 보상합니다.
- ④ 제1항 제2호와 관련해서 보험회사나 제6조(피보험자 개별적용) 제1항에 따라 피해자에게 손해배상을 하는 경우, 보험회사는 손해배상금을 지급한 날부터 3년 이내에 고의로 사고를 일으킨 피보험자에게 그 금액의 지급을 청구합니다.

용어풀이

- 이 약관에서 피보험자 또는 운전자의 가족이라 함은
- ① 피보험자 또는 운전자의 부모와 양부모, 계부모
 - ② 피보험자 또는 운전자의 배우자의 부모 및 양부모, 계부모
 - ③ 피보험자 또는 운전자의 법률상의 배우자 또는 사실혼 관계에 있는 배우자
 - ④ 피보험자 또는 운전자의 법률상의 혼인관계에서 출생한 자녀, 사실혼관계에서 출생한 자녀, 양자 또는 양녀, 계자녀
 - ⑤ 피보험자 또는 운전자의 며느리(계자녀의 배우자 포함) 및
 - ⑥ 피보험자 또는 운전자의 사위(계자녀의 배우자 포함)를 말합니다.

제2절 배상책임에서 공통으로 적용할 사항

제6조(피보험자 개별적용)

- ① 이 장의 규정은 각각의 피보험자마다 개별적으로 적용합니다. 다만 제5조(보상하지 않는 손해) 제1항 제1호, 제6호 및 제10호부터 제14호까지를 제외합니다.
- ② 제1항에 따라 제7조(지급보험금의 계산)에서 정하는 보험금의 한도가 증액되지는 않습니다.

제7조(지급보험금의 계산)

- ① 대인배상, 대물배상에서 보험회사는 이 약관의 '보험금지급기준에 의해 산출한 금액'과 '비용'을 합한 금액에서 '공제액'을 공제한 후 보험금으로 지급하되 보험증권에 기재된 보험가입금액을 한도로 합니다.

$$\text{지급 보험금} = \text{'보험금지급기준에 의해 산출한 금액' 또는 '법원의 확정 판결 등'(*)에 따라 피보험자가 배상하여야 할 금액} + \text{비용} - \text{공제액}$$

- ② 소송(민사조정, 중재를 포함)이 제기되었을 경우에는 대한민국 법원의 확정판결 등(*)에 따라 피보험자가 손해배상청구권자에게 배상하여야 할 금액(지연배상금을 포함)을 제1항의 '보험금지급기준에 의해 산출한 금액'으로 봅니다.
- ③ 제1항의 '비용'은 다음 중 어느 하나에 해당하는 금액을 말합니다. 이 비용은 보험가입금액과 관계없이 보상하여 드립니다.
 1. 손해의 방지와 감경을 위하여 지출한 비용(긴급조치비용을 포함)
 2. 다른 사람으로부터 손해배상을 받을 수 있는 권리의 보전과 행사를 위하여 지출한 필요 비용 또는 유익한 비용
 3. 그 밖에 보험회사의 동의를 얻어 지출한 비용
- ④ 위 '공제액'은 대물배상의 경우 사고차량을 고칠 때에 부득이 엔진, 변속기(트랜스미션), 모터, 구동용배터리 등 부분품을 교체한 경우 교체된 기존 부분품의 감가상각에 해당하는 금액을 말합니다.

용어풀이

- (*)1 '법원의 확정판결 등'이란 법원의 확정판결 또는 법원의 확정판결과 동일한 효력을 갖는 조정결정, 중재판정 등을 말합니다.

제2장 배상책임 이외의 보장종목

제1절 자기신체사고

제8조(보상하는 손해)

자기신체사고에서 보험회사는 피보험자가 보험기간 중 대리운전을 위해 수탁차량을 수탁한 때부터 대리운전 과정을 거쳐 차주에게 인도할 때까지 다음 중 어느 하나의 사고로 인하여 상해를 입은 때 그로 인한 손해를 보상하여 드립니다.

1. 수탁차량의 운행으로 인한 사고
2. 수탁차량의 운행 중 발생한 다음의 사고. 다만, 피보험자가 수탁차량에 탑승중일 때에 한합니다.
 - 가. 날아오거나 떨어지는 물체와 충돌
 - 나. 화재 또는 폭발
 - 다. 수탁차량의 낙하

제9조(피보험자)

자기신체사고에서 피보험자는 다음과 같습니다.

1. 기명피보험자
2. 기명피보험자를 위해서 수탁차량을 운전하는 자로서 보험증권 또는 운전자 명세서에 기재된 운전자

제10조(보상하지 않는 손해)

다음 중 어느 하나에 해당하는 손해는 자기신체사고에서 보상하지 않습니다.

1. 통상의 대리운전과정을 현저하게 이탈하여 수탁차량을 사용 또는 관리하던 중 발생한 사고로 인한 손해
2. 피보험자의 고의로 그 본인이 상해를 입은 때.
3. 손해가 보험금을 받을 자의 고의로 생긴 때에는 그 사람이 받을 수 있는 금액
4. 수탁차량 또는 수탁차량 이외의 자동차를 시험용, 경기용 또는 경기를 위해 연습용으로 사용하던 중 생긴 손해.
5. 전쟁, 혁명, 내란, 사변, 폭동, 소요 및 이와 유사한 사태로 인한 손해
6. 지진, 분화 등 천재지변으로 인한 손해
7. 핵연료물질의 직접 또는 간접적인 영향으로 인한 손해
8. 영리를 목적으로 요금이나 대가를 받고 수탁차량을 반복적으로 사용하거나 빌려 준 때에 생긴 손해
9. 사용자의 업무를 위해 그 사용자가 소유한 자동차를 운전 중 생긴 손해
10. 피보험자가 아닌 사람이 수탁차량을 운전하던 중 발생한 사고로 인한 손해
11. 피보험자 또는 운전자의 가족이 소유하거나 통상적으로 사용하는 자동차를 사용 또는 관리하던 중 발생한 사고로 인한 손해

제11조(보험금의 종류와 한도)

보험회사가 자기신체사고에서 지급하는 보험금의 종류와 한도는 다음과 같습니다.

1. 사망
피보험자가 상해를 입은 직접적인 결과로 사망하였을 때에는, 보험증권에 기재된 사망보험가입금액을 한도로 합니다.
2. 부상
피보험자가 상해를 입은 직접적인 결과로 의사의 치료를 요하는 때에는, 「별표 3」 자기신체사고 지급기준의 「1. 상해구분 및 급별 보험가입금액표」 상의 보험가입금액을 한도로 합니다.
3. 후유장애
피보험자가 상해를 입은 직접적인 결과로 치료를 받은 후에도 신체에 장애가 남을 때에는 「별표 3」 자기신체사고 지급기준의 「2. 후유장애 구분 및 급별 보험가입금액표」에 따라, 보험증권에 기재된 후유장애 보험가입금액에 해당하는 각 장애등급별 보험금액을 한도로 합니다.

제12조(지급보험금의 계산)

- ① 자기신체사고의 사망, 부상, 후유장애의 지급보험금은 다음과 같이 계산합니다. 다만, '비용'은 '공제액'이 발생하지 않는 경우에는 지급하지 않습니다.

$$\text{지급보험금} = \text{실제손해액} + \text{비용} - \text{공제액}$$

1. 위 '비용'은 다음의 금액을 말합니다. 이 비용은 보험가입금액과 관계없이 보상하여 드립니다.
가. 손해의 방지와 경감을 위하여 지출한 비용
나. 다른 사람으로부터 손해배상을 받을 수 있는 권리의 보전과 행사를

위하여 지출한 비용

2. 실제손해액은 「별표 1~5」 보험금 지급기준에 따라 산출한 금액 또는 소송이 제기된 경우 확정판결금액으로써 과실상계 및 보상한도를 적용하기 전의 금액을 말합니다.
3. '공제액'은 다음의 금액을 말합니다.
가. 자동차보험(공제계약 포함) 대인배상 I (정부보장사업 포함) 및 대인배상 II에 의해 보상받을 수 있는 금액
나. 무보험자동차에 의한 상해에 따라 지급될 수 있는 금액. 다만, 무보험자동차에 의한 상해 보험금의 청구를 포기한 경우에는 공제하지 않습니다.
다. 배상의무자 이외의 제 3자로부터 보상받은 금액
4. 다만, 제3호의 '공제액'이 발생하지 않는 경우에는 사망의 경우 보험증권에 기재된 사망보험가입금액, 부상의 경우 실제 소요된 치료비(성형수술비 포함), 후유장애의 경우 보험증권에 기재된 후유장애 보험가입금액에 해당하는 각 장애등급별 보험금액을 각각 지급합니다.
- ② 보험회사가 사망보험금을 지급할 경우에 이미 후유장애로 지급한 보험금이 있을 때에는 사망보험금에서 이를 공제한 금액을 지급합니다. 다만, 보험계약자인 기명피보험자가 본인의 사망보험금 수익자를 지정하거나 변경하고 그 사실을 보험회사에 서면으로 통지한 경우에는 그 수익자에게 보험금을 지급합니다.

제2절 수탁차량손해

제13조(보상하는 손해)

- ① 수탁차량손해에서 보험회사는 피보험자가 보험기간 중 대리운전을 위해 수탁차량을 수탁한 때부터 대리운전 과정을 거쳐 차주에게 인도할 때까지 발생한 사고로 인하여 수탁차량에 직접적으로 생긴 손해를 보험증권에 기재된 보험가입금액을 한도로 보상하되 다음 각 호의 기준에 따릅니다.
1. 보험가입금액이 보험가액보다 많은 경우에는 보험가액을 한도로 보상합니다.
2. 수탁차량에 통상 붙어있거나 장치되어 있는 부속품과 부속기계장치는 수탁차량의 일부로 봅니다.
3. 수탁차량의 단독사고(기해자불명사고를 포함합니다) 또는 일방과실사고의 경우에는 실제 수리를 원칙으로 합니다.
4. 경미한 손상^(*)의 경우 보험개발원이 정한 경미손상 수리기준에 따라 복원수리하거나 품질인증부품^(**)으로 교환수리하는 데 소요되는 비용을 한도로 보상합니다.



용어풀이

(*) 「경미한 손상」이란 외장부품 중 자동차의 기능과 안전성을 고려할 때 부품교체 없이 복원이 가능한 손상을 말합니다.

예시) 외장부품의 코팅, 색상 등의 손상에 대한 도색, 판금으로 복원이 가능한 경우 등

(**) 「품질인증부품」이란 「자동차관리법」 제30조의5에 따라 인증된 부품을 말합니다.

② 제1항의 '사고'는 다음 중 어느 하나에 해당하는 사고를 말합니다.

1. 타차 또는 **타물체**^(*)와의 충돌, 접촉, 추락, 전복 또는 차량의 **침수**^(*)로 인한 손해
2. 화재, 폭발, 낙뢰, 날아온 물체, 떨어지는 **물체**^(*)에 의한 손해 또는 풍력에 의해 차체에 생긴 손해



용어풀이

- (*)1 '물체'라 함은 구체적인 형체를 지니고 있어 충돌이나 접촉에 의해 자동차 외부에 직접적인 손상을 줄 수 있는 것을 말하며, 엔진 내부나 연료탱크 등에 이 물질을 삽입하는 경우 물체로 보지 않습니다.
- (*)2 '침수'라 함은 흐르거나 고인 물, 역류하는 물, 범람하는 물, 해수 등에 수탁차량이 빠지거나 잠기는 것을 말하며, 차량 도어나 선루프 등을 개방해 놓았을 때 빗물이 들어간 것은 침수로 보지 않습니다.

제14조(피보험자 및 보험금의 지급)

- ① **수탁차량손해**에서 피보험자는 보험증권에 기재된 기명피보험자입니다. 다만, 회사는 제1조(용어의 정의) 제13호에도 불구하고 수탁차량손해 보험금은 해당 수탁차량의 차주에게 지급합니다.
- ② 위 '①'에도 불구하고, 기명피보험자가 수탁차량의 손해를 차주에게 배상하였다는 것을 입증하는 경우에 한정하여 회사는 수탁차량손해 보험금을 기명피보험자에게 지급할 수 있습니다.

제15조(보상하지 않는 손해)

다음 중 어느 하나에 해당하는 손해는 **수탁차량손해**에서 보상하지 않습니다.

1. 통상의 대리운전과정을 현저하게 이탈하여 수탁차량을 사용 또는 관리하던 중 발생한 사고로 인한 손해
2. 보험계약자 또는 피보험자의 고의로 인한 손해
3. 전쟁, 혁명, 내란, 사변, 폭동, 소요 및 이와 유사한 사태로 인한 손해
4. 지진, 분화 등 천재지변으로 인한 손해
5. 핵연료물질의 직접 또는 간접적인 영향으로 인한 손해
6. 영리를 목적으로 요quina 대가를 받고 수탁차량을 반복적으로 사용하거나 빌려 준 때에 생긴 손해
7. 사기 또는 횡령으로 인한 손해
8. 국가나 공공단체의 공권력 행사에 의한 압류, 징발, 몰수, 파괴 등으로 인한 손해. 그러나 소방이나 피난에 필요한 조치로 손해가 발생한 경우에는 그 손해를 보상합니다.
9. 수탁차량에 생긴 흠, 마멸, 부식, 녹, 그 밖에 자연소모로 인한 손해
10. 수탁차량의 도난 및 수탁차량의 일부 부분품, 부속품, 부속기계장치만의 도난으로 인한 손해
11. 동파로 인한 손해 또는 우연한 외래의 사고에 직접 관련이 없는 전기적, 기계적 손해
12. 수탁차량을 시험용, 경기용 또는 경기를 위해 연습용으로 사용하던 중 생긴 손해.
13. 수탁차량의 운송을 위하여 선박에 싣거나 내릴 때, 또는 선박에 탑재하

여 운송중 생긴 사고로 인한 손해

14. 수탁차량이 주정차 중일 때 수탁차량의 타이어나 튜브에만 생긴 손해. 다만, 다음 중 어느 하나에 해당하는 손해는 보상합니다(타이어나 튜브의 물리적 변형이 없는 단순 오손의 경우는 제외).
 - 가. 다른 자동차가 충돌하거나 접촉하여 입은 손해
 - 나. 화재, 산사태로 입은 손해
 - 다. **가해자가 확정된 사고**^(*)로 인한 손해



용어풀이

- (*)1 '**가해자가 확정된 사고**'라 함은 수탁차량에 장착되어 있는 타이어나 튜브를 훼손하거나 파손한 사고로, 경찰관서를 통하여 가해자(피보험자 및 피보험자의 부모, 배우자, 자녀는 제외)의 신원이 확인된 사고를 말합니다.

15. 마약 또는 약물 등의 영향에 의하여 정상적인 운전을 하지 못할 상태에서 수탁차량을 운전하고 있는 때에 생긴 손해
16. 무면허운전을 하였거나 음주운전을 하였을 때에 생긴 손해
17. 피보험자가 아닌 사람이 수탁차량을 운전하던 중 발생한 사고로 인한 손해
18. 피보험자 또는 운전자의 가족이 소유하거나 통상적으로 사용하는 자동차를 사용 또는 관리하던 중 발생한 사고로 인한 손해
19. 수탁차량의 제작상 또는 구조상 결함으로 인한 손해

제16조(지급보험금의 계산)

- ① **수탁차량손해**의 지급보험금은 다음과 같이 계산하며, 보험회사는 '수탁차량에 생긴 손해액'과 '비용'을 합한 액수에서 보험증권에 기재된 '자기 부담금'을 공제한 후 보험금으로 지급합니다.

$$\text{지급보험금} = \text{수탁차량에 생긴 손해액} + \text{비용} - \text{보험증권에 기재된 자기부담금}$$

1. 위 '수탁차량에 생긴 손해액'은 다음과 같이 결정합니다.
 - 가. 보험증권에 기재된 보험가입금액을 한도로 보상하며, 보험가입금액이 보험사고 발생 당시 보험개발원의 자동차보험 차량기준가액표(적용요령에 정한 기준 포함)에 정한 가액보다 많은 경우에는 보험사고 발생 당시 가액을 한도로 보상합니다.
 - 나. 수탁차량의 손상을 고칠 수 있는 경우에는, 사고가 생기기 바로 전의 상태로 만드는데 드는 수리비, 다만, 잔존물이 있는 경우에는 그 값을 공제합니다.
 - 다. 수탁차량을 고칠 때에 부득이 새 부분품으로 교환수리하는 경우에는, 조달 가능한 새 부분품 중 조달기간 및 조달가격 등을 고려할 때 비용이 최소화되는 부분품으로 교환수리하는데 소요되는 비용을 한도로 합니다. 다만, 엔진, 미션 등 **중요한 부분**^(*)을 새 부분품으로 교환한 경우 그 교환된 기준 부분품의 감가상각에 해당하는 금액을 공제합니다.
 - 라. 수탁차량이 제함으로 움직일 수 없는 경우에는, 이를 고칠 수 있는 가까운 정비공장이나 보험회사가 지정한 곳까지 운반하는데 든 비

용 또는 그 곳까지 운반하는 데 든 임시수리비용 중에서 정당하다고 인정되는 부분은 보상하여 드립니다.

2. 위 '비용'은 다음의 금액을 말합니다. 이 비용은 보험가입금액과 관계없이 보상하여 드립니다.
 - 가. 손해의 방지와 경감을 위하여 지출한 비용
 - 나. 다른 사람으로부터 손해배상을 받을 수 있는 권리의 보전과 행사를 위하여 지출한 비용
3. 위 '자기부담금'은 수탁차량에 **전부손해**^(*)가 생긴 경우 또는 보험회사 가 보상하여야 할 금액이 전액 이상인 경우에는 공제하지 않습니다.

용어풀이

- (*) **'중요한 부분'**이란 엔진, 미션, 캐빈, 적재함, 바디 및 전기차(하이브리드 자동차 포함)의 모터, 감속기, 구동용 배터리 등 중요한 부분품을 말합니다.
- (*) **'전부손해'**라 함은 피보험자동차가 완전히 파손, 멸실 또는 손상되어 수리할 수 없는 상태이거나, 피보험자동차에 생긴 손해액과 보험회사가 부담하기로한 비용의 합산액이 보험가입액 이상인 경우를 말합니다.

4. 대물배상 책임이 발생하는 사고 시 사고 당사자간 과실이 모두 있는 경우 상대방에게 손해배상금 또는 상대방이 가입한 보험회사에서 **대물배상** 보험금을 지급받기 전에 **수탁차량손해** 담보로 보험금을 지급받고자 하는 경우에는 **수탁차량손해** 담보에서 정한 자기부담금을 피보험자가 확정적으로 부담하는 조건으로 **수탁차량손해** 보험금을 먼저 지급하여 드리며, 자기부담금을 부담한 피보험자는 상대방 또는 상대방이 가입한 보험회사에게 이 금액을 청구할 수 없습니다. 이 경우 **수탁차량손해** 보험금을 지급한 보험회사는 지급한 보험금 범위에서 상대방 또는 상대방이 가입한 보험회사에 대하여 가지는 피보험자의 권리를 취득합니다. 다만, 상대방 손해배상책임액이 보험회사가 구상한 금액보다 큰 경우에 피보험자는 상대방 또는 상대방이 가입한 보험회사에 그 차액을 청구할 수 있습니다.
- ② 보험회사는 수탁차량에 생긴 손해에 대하여 보험회사가 필요하다고 인정하는 경우에는, 피보험자의 동의를 얻어 수리 또는 대용품의 교부로서 보험금의 지급을 대신할 수 있습니다.
- ③ 보험회사가 수탁차량의 전부손해에 대하여 보험금 전액을 지급한 경우에는 피해물을 인수합니다. 이 경우 보험가입금액이 보험가입액보다 적을 때에는 보험가입금액의 보험가입액에 대한 비율에 따라 피해물을 인수합니다. 그러나, 보험회사가 피해물을 인수하지 않는다는 뜻을 표시하고 보험금을 지급하는 경우에는 그러하지 않습니다.

제3편 보험금 또는 손해배상의 청구

제1장 피보험자의 보험금 청구

제17조(보험금을 청구할 수 있는 경우)

피보험자는 다음에서 정하는 바에 따라 보험금을 청구할 수 있습니다.

보장종목	보험금을 청구할 수 있는 경우
1. 대인배상, 대물배상	수탁차량의 대리운전 중 사고로 대한민국 법원에 의한 판결의 확정, 재판상의 화해, 중재 또는 서면에 의한 합의로 손해배상책임이 확정된 때
2. 자기신체사고	수탁차량의 대리운전 중 사고로 인하여 피보험자가 상해를 입은 때
3. 수탁차량손해	수탁차량의 대리운전 중 사고로 인하여 수탁차량의 소유자에게 법률상 손해배상책임이 짐으로써 손해를 입었을 때

제18조(청구 절차 및 유의 사항)

- ① 보험회사는 보험금 청구에 관한 서류를 받았을 때에는 지체 없이 지급할 보험금액을 정하고 그 정하여진 날부터 7일 이내에 지급합니다.
- ② 보험회사가 정당한 사유 없이 보험금액을 정하는 것을 지연하였거나 제1항에서 정한 지급일 내내 보험금을 지급하지 않았을 때, 지급할 보험금이 있는 경우에는 그 다음날부터 지급일까지의 기간에 대하여 **〈부표〉 보험금을 지급할 때의 적립이율**^(제46조)에 따라 연단위 복리로 계산한 금액을 보험금에 더하여 지급합니다. 다만, 피보험자의 책임 있는 사유로 지급이 지연될 때에는 그 해당기간에 대한 이자를 더하여 드리지 않습니다.
- ③ 보험회사가 보험금 청구에 관한 서류를 받은 때부터 30일 이내에 피보험자에게 보험금을 지급하는 것을 거절하는 이유 또는 그 지급을 연기하는 이유(추가 조사가 필요한 때에는 확인이 필요한 사항과 확인이 종료되는 시기를 포함)를 서면(전자우편 등 서면에 갈음할 수 있는 통신수단을 포함)으로 통지하지 않는 경우, 정당한 사유 없이 보험금액을 정하는 것을 지연한 것으로 봅니다.
- ④ 보험회사는 손해배상청구권자가 손해배상을 받기 전에는 보험금의 전부 또는 일부를 피보험자에게 지급하지 않으며, 피보험자가 손해배상청구권자에게 지급한 손해배상액을 초과하여 피보험자에게 지급하지 않습니다.
- ⑤ 피보험자의 보험금 청구가 손해배상청구권자의 직접청구와 경합할 때에는 보험회사가 손해배상청구권자에게 우선하여 보험금을 지급합니다.
- ⑥ **대인배상, 자기신체사고**에서 보험회사는 피보험자 또는 손해배상청구권자의 청구가 있거나 그 밖의 원인으로 보험사고가 발생한 사실을 알았을 때에는 피해자 또는 손해배상청구권자를 진료하는 의료기관에 그 진료에 따른 자동차보험 진료수가의 지급의사 유무 및 지급한도 등을 통지합니다.

제19조(제출 서류)

피보험자는 보장종목별로 다음의 서류 등을 구비하여 보험금을 청구하여야

합니다.

보험금 청구시 필요 서류 등		대인 배상	대물 배상	자기 신체 사고	수탁 차량 손해
1. 보험금 청구서		○	○	○	○
2. 손해액을 증명하는 서류(진단서 등)		○	○	○	○
3. 손해배상의 이행사실을 증명하는 서류		○	○		
4. 사고가 발생한 때와 장소 및 사고 사실이 신고된 관할 경찰관서의 교통사고사실확인원 등					○
5. 전손보험금을 청구할 경우	도난으로 인한 전손사고시 말소 사실증명서				○
	전손사고 후 이전 매각시 이전서류		○		○
	전손사고 후 폐차시 폐차인수증명서		○		○
6. 그 밖에 보험회사가 꼭 필요하여 요청하는 서류 등(수리개시 전 자동차점검 · 정비견적서, 사진 등. 이 경우 수리 개시 전 자동차점검 · 정비견적서의 발급 등에 관한 사항은 보험회사에 구두 또는 서면으로 위임할 수 있으며, 보험회사는 수리 개시 전 자동차 점검 · 정비견적서를 발급한 자동차 정비업자에게 이에 대한 검토의견서를 수리개시 전에 회신하게 됩니다.)		○	○	○	○

제20조(가치급금의 지급)

- ① 피보험자가 가치급금을 청구한 경우 보험회사는 이 약관에 따라 지급할 금액의 50%한도 내에서 지급합니다.
- ② 보험회사는 가치급금 청구에 관한 서류를 받았을 때에는 지체 없이 지급할 가치급액을 정하고 그 정하여진 날부터 7일 이내에 지급합니다.
- ③ 보험회사가 정당한 사유 없이 가치급액을 정하는 것을 지연하거나 제2항에서 정하는 지급기일 내에 가치급금을 지급하지 않았을 때, 지급할 가치급금이 있는 경우에는 그 다음날부터 지급일까지의 기간에 대하여 보험개발원이 공시한 보험계약대출이율을 연단위 복리로 계산한 금액을 가치급금에 더하여 드립니다.
- ④ 보험회사가 가치급금 청구에 관한 서류를 받은 때부터 10일 이내에 피보험자에게 가치급금을 지급하는 것을 거절하는 이유 또는 그 지급을 연기하는 이유(추가 조사가 필요한 때에는 확인이 필요한 사항과 확인이 종료

되는 시기를 포함)를 서면(전자우편 등 서면에 갈음할 수 있는 통신수단을 포함)으로 통지하지 않는 경우, 정당한 사유 없이 가치급액을 정하는 것을 지연한 것으로 봅니다.

- ⑤ 보험회사는 이 약관상 보험회사의 보험금 지급책임이 발생하지 않는 것이 객관적으로 명백할 경우에 가치급금을 지급하지 않을 수 있습니다.
- ⑥ 피보험자에게 지급한 가치급금은 장래 지급될 보험금에서 공제되나, 최종적인 보험금의 결정에는 영향을 미치지 않습니다.
- ⑦ 피보험자가 가치급금을 청구할 때는 보험금을 청구하는 경우와 동일하게 제19조(제출 서류)에서 정하는 서류 등을 보험회사에 제출하여야 합니다.

제2장 손해배상청구권자의 직접청구

제21조(손해배상을 청구할 수 있는 경우)

피보험자가 법률상의 손해배상책임을 지는 사고가 생긴 경우, 손해배상청구권자는 보험회사에 직접 손해배상금을 청구할 수 있습니다. 다만 보험회사는 피보험자가 그 사고에 관하여 가지는 항변으로 손해배상청구권자에게 대항할 수 있습니다.

제22조(청구 절차 및 유의 사항)

- ① 보험회사가 손해배상청구권자의 청구를 받았을 때에는 지체 없이 피보험자에게 통지합니다. 이 경우 피보험자는 보험회사의 요청에 따라 증거 확보, 권리보전 등에 협력하여야 하며, 만일 피보험자가 정당한 이유 없이 협력하지 않은 경우 그로 인하여 늘어난 손해에 대하여는 보상하지 않습니다.
- ② 보험회사가 손해배상청구권자에게 지급하는 손해배상금은 이 약관에 의하여 보험회사가 피보험자에게 지급책임을 지는 금액을 한도로 합니다.
- ③ 보험회사가 손해배상청구권자에게 손해배상금을 직접 지급할 때에는 그 금액의 한도에서 피보험자에게 보험금을 지급하는 것으로 합니다.
- ④ 보험회사는 손해배상청구에 관한 서류 등을 받았을 때에는 지체 없이 지급할 손해배상금을 정하고 그 정하여진 날부터 7일 이내에 지급합니다.
- ⑤ 보험회사가 정당한 사유 없이 손해배상금을 정하는 것을 지연하였거나 제4항에서 정하는 지급기일 내에 손해배상금을 지급하지 않았을 때, 지급할 손해배상금이 있는 경우에는 그 다음날부터 지급일까지의 기간에 대하여 **(부표) 보험금을 지급할 때의 책임이율**⁴⁶⁸에 따라 연단위 복리로 계산한 금액을 손해배상금에 더하여 지급합니다. 그러나 손해배상청구권자의 책임 있는 사유로 지급이 지연될 때에는 그 해당기간에 대한 이자를 더하여 드리지 않습니다.
- ⑥ 보험회사가 손해배상 청구에 관한 서류를 받은 때부터 30일 이내에 손해배상청구권자에게 손해배상금을 지급하는 것을 거절하는 이유 또는 그 지급을 연기하는 이유(추가 조사가 필요한 때에는 확인이 필요한 사항과 확인이 종료되는 시기를 포함)를 서면(전자우편 등 서면에 갈음할 수 있는 통신수단을 포함)으로 통지하지 않는 경우, 정당한 사유 없이 손해배상금을 정하는 것을 지연한 것으로 봅니다.
- ⑦ 보험회사는 손해배상청구권자의 요청이 있을 때는 손해배상금을 일정기간으로 정하여 정기금으로 지급할 수 있습니다. 이 경우 각 정기금의 지급

기일의 다음날부터 다 지급하는 날까지의 기간에 대하여 보험개발원이 공시한 정기에금이율에 따라 연 단위 복리로 계산한 금액을 손해배상금에 더하여 드립니다.

제23조(제출 서류)

손해배상청구권자는 보장종목별로 다음의 서류 등을 구비하여 보험회사에 손해배상을 청구하여야 합니다

손해배상청구권자가 직접 청구하는 경우 필요 서류 등	대인배상	대물배상
1. 교통사고 신고사실을 확인할 수 있는 서류	○	○
2. 손해배상청구서	○	○
3. 손해액을 증명하는 서류	○	○
4. 그 밖에 보험회사가 꼭 필요하여 요청하는 서류 등(수리개시 전 자동차점검 · 정비 견적서, 사진 등. 이 경우 수리개시 전 자동차 점검 · 정비견적서의 발급 등에 관한 사항은 보험회사에 구두 또는 서면으로 위임할 수 있으며, 보험회사는 수리개시 전 자동차점검 · 정비견적서를 발급한 자동차 정비업자에게 이에 대한 검토의견서를 수리개시 전에 회신하게 됩니다.)	○	○

제24조(가치금급의 지급)

- 손해배상청구권자가 가치금급을 청구한 경우 보험회사는 이 약관에 따라 지급할 금액의 50% 한도에서 가치금급을 지급합니다.
- 보험회사는 가치금급 청구에 관한 서류 등을 받았을 때에는 지체 없이 지급할 가치금액을 정하고 그 정하여진 날부터 7일 이내에 지급합니다.
- 보험회사가 정당한 사유 없이 가치금액을 정하는 것을 지연하거나 제2항에 정한 지급기일 내에 가치금급을 지급하지 않았을 때에는, 지급할 가치금급이 있는 경우 그 다음날부터 지급일까지의 기간에 대하여 보험개발원이 공시한 보험계약대출이율에 따라 연 단위 복리로 계산한 금액을 가치금급에 더하여 드립니다.
- 보험회사가 가치금급 청구에 관한 서류를 받은 때부터 10일 이내에 손해배상청구권자에게 가치금급을 지급하는 것을 거절하는 이유 또는 그 지급을 연기하는 이유(추가 조사가 필요한 때에는 확인이 필요한 사항과 확인이 종료되는 시기를 포함)를 서면(전자우편 등 서면에 갈음할 수 있는 통신수단을 포함)으로 통지하지 않는 경우, 정당한 사유 없이 가치금액을 정하는 것을 지연한 것으로 봅니다.
- 보험회사는 이 약관상 보험회사의 보험금 지급책임이 발생하지 않는 것이 객관적으로 명백할 경우에는 가치금급을 지급하지 아니할 수 있습니다.
- 손해배상청구권자에게 지급한 가치금급은 장래 지급될 손해배상액에서 공제되나, 최종적인 손해배상액의 결정에는 영향을 미치지 않습니다.
- 손해배상청구권자가 가치금급을 청구할 때는 손해배상을 청구하는 경우

와 동일하게 제23조(제출 서류)에 정한 서류 등을 보험회사에 제출하여야 합니다.

제3장 보험금의 분담 등

제25조(보험금의 분담)

대인배상, 대물배상, 자기신체사고, 수탁차량손해에서는 다음과 같이 보험금을 분담합니다.

- 이 보험계약과 보상책임의 전부 또는 일부가 중복되는 다른 보험계약(공제계약을 포함)이 있는 경우: 다른 보험계약이 없는 것으로 가정하여 각각의 보험회사에 가입된 자동차 보험계약에 의해 산출한 보상책임액의 합계액이 손해액보다 많을 때에는 다음의 산식에 따라 산출한 보험금을 지급합니다.

$$\text{손해액} \times \frac{\text{이 보험계약에 의해 산출한 보상책임액}}{\text{다른 보험계약이 없는 것으로 하여 각 보험계약에 의해 산출한 보상책임액의 합계액}}$$

- 이 보험계약의 대인배상, 대물배상에서 동일한 사고로 인하여 이 보험계약에서 배상책임이 있는 피보험자가 둘 이상 있는 경우에는 제7조(지급보험금의 계산)에 의한 보상한도와 범위에 따른 보험금을 각 피보험자의 배상책임의 비율에 따라 분담하여 지급합니다.

제26조(보험회사의 대위)

- 보험회사가 피보험자 또는 손해배상청구권자에게 보험금 또는 손해배상금을 지급한 경우에는 지급한 보험금 또는 손해배상금의 범위에서 제3자에 대한 피보험자의 권리를 취득합니다. 다만, 보험회사가 보상한 금액이 피보험자의 손해의 일부를 보상한 경우에는 피보험자의 권리를 침해하지 않는 범위에서 그 권리를 취득합니다.
- 보험회사는 다음의 권리는 취득하지 않습니다.
 - 자기신체사고의 경우 제3자에 대한 피보험자의 권리. 다만, 보험금을 '별표1. 대인배상 지급 기준'에 의해 지급할 때는 피보험자의 권리를 취득합니다.
 - 피보험자가 생계를 같이하는 가족에 대하여 갖는 권리. 다만, 손해가 그 가족의 고의로 인하여 발생한 경우에는 피보험자의 권리를 취득합니다.
- 피보험자가 생계를 같이하는 가족에 대하여 갖는 권리는 취득하지 않습니다. 다만, 손해가 그 가족의 고의로 인하여 발생한 경우에는 피보험자의 권리를 취득합니다.
- 피보험자는 보험회사가 제1항에 따라 취득한 권리의 행사 및 보전에 관하여 필요한 조치를 취하여야 하며, 또한 보험회사가 요구하는 자료를 제출하여야 합니다.

제27조(보험회사의 불성실행위로 인한 손해배상책임)

- 보험회사는 이 보험계약과 관련하여 임직원, 보험설계사, 보험대리점의 책임 있는 사유로 인하여 보험계약자 및 피보험자에게 발생된 손해에 대하여 관계 법률 등에서 정한 바에 따라 손해배상책임을 집니다.

- ② 보험회사가 보험금의 지급여부나 지급금액에 관하여 보험계약자 또는 피보험자의 곤궁, 경솔 또는 무경험을 이용하여 현저하게 공정을 잃은 합의를 한 경우에도 손해를 배상할 책임을 집니다.

제28조(합의 등의 협조 · 대행)

- ① 보험회사는 피보험자의 협조 요청이 있는 경우 피보험자의 법률상 손해배상책임을 확정하기 위하여 피보험자가 손해배상청구권자와 행하는 합의 · 절충 · 중재 또는 소송(확인의 소를 포함)에 대하여 협조하거나, 피보험자를 위하여 이러한 절차를 대행합니다.
- ② 보험회사는 피보험자에 대하여 보상책임을 지는 한도(동일한 사고로 이미 지급한 보험금이나 가지급금이 있는 경우에는 그 금액을 공제한 금액, 이하 같음) 내에서 제1항의 절차에 협조하거나 대행합니다.
- ③ 보험회사가 제1항의 절차에 협조하거나 대행하는 경우에는 피보험자는 보험회사의 요청에 따라 협력해야 합니다. 피보험자가 정당한 이유 없이 협력하지 않는 경우 그로 인하여 늘어난 손해에 대하여는 보상하지 않습니다.
- ④ 보험회사는 다음의 경우에는 제1항의 절차를 대행하지 않습니다.
 1. 피보험자가 손해배상청구권자에 대하여 부담하는 법률상의 손해배상책임액이 보험증권에 기재된 보험가입금액을 명백하게 초과하는 때
 2. 피보험자가 정당한 이유 없이 협력하지 않는 때

제29조(공탁금의 대출)

보험회사가 제28조(합의 등의 협조 · 대행) 제1항의 절차를 대행하는 경우에는, 피보험자에 대하여 보상책임을 지는 한도에서 가압류나 가집행을 면하기 위한 공탁금을 피보험자에게 대출할 수 있으며 이에 소요되는 비용을 보상합니다. 이 경우 대출금의 이자는 공탁금에 붙여지는 것과 같은 비율로 정하며, 피보험자는 공탁금(이자를 포함)의 회수청구권을 보험회사에 양도하여야 합니다.



제4편 일반사항

제1장 보험계약의 성립

제30조(보험계약의 성립)

- ① 이 보험계약은 보험계약자가 청약하고 보험회사가 승낙하면 성립한다.
- ② 보험계약자가 청약을 할 때 '제1회 보험료(보험료를 분납하기로 약정한 경우)' 또는 '보험료 전액(보험료를 일시에 지급하기로 약정한 경우)' (이하 '제1회 보험료 등'이라 함)을 지급하였을 때, 보험회사가 이를 받은 날부터 15일 이내에 승낙 또는 거절의 통지를 발송하지 않으면 승낙한 것으로 봅니다.
- ③ 보험회사가 청약을 승낙했을 때에는 지체 없이 보험증권을 보험계약자에게 드립니다. 그러나 보험계약자가 제1회 보험료 등을 지급하지 않은 경우에는 그러하지 않습니다.
- ④ 보험계약이 성립되면 보험회사는 제34조(보험기간)의 규정에 따라 보험기간의 첫 날부터 보상책임을 집니다. 다만, 보험계약자로부터 제1회 보험료 등을 받은 경우에는, 그 이후 승낙 전에 발생한 사고에 대해서도 청약을 거절할 사유가 없는 한 보상합니다.

제31조(약관 교부 및 설명의무 등)

- ① 보험회사는 보험계약자가 청약을 한 경우 보험계약자에게 약관 및 보험계약자 보관용 청약서(청약서 부분)를 드리고 약관의 중요한 내용을 설명하여 드립니다.
- ② **통신판매 보험계약**^(*)에서 보험회사는 보험계약자의 동의를 얻어 다음 중 어느 하나의 방법으로 약관을 교부하고 중요한 내용을 설명하여 드립니다.
 1. 사이버몰(컴퓨터를 이용하여 보험거래를 할 수 있도록 설정된 가상의 영업장)을 이용하여 모집하는 경우: 사이버몰에서 약관 및 그 설명문(약관의 중요한 내용을 알 수 있도록 설명한 문서)을 읽거나 내려 받게 하는 방법. 이 경우 보험계약자가 이를 읽거나 내려 받은 것을 확인한 때에는 약관을 드리고 중요한 내용을 설명한 것으로 봅니다.
 2. 전화를 이용하여 모집하는 경우: 전화를 이용하여 청약내용, 보험료납입, 보험기간, 계약 전 알릴 의무, 약관의 중요한 내용 등 계약 체결을 위하여 필요한 사항을 질문하거나 설명하는 방법. 이 경우 보험계약자의 답변과 확인내용을 음성 녹음함으로써 약관의 중요한 내용을 설명한 것으로 봅니다.
- ③ 보험회사는 다음 각 호의 방법 중 계약자가 원하는 방법을 확인하여 지체 없이 약관 및 계약자 보관용 청약서를 제공하여 드립니다. 만약, 회사가 전자우편 및 전자적 의사표시로 제공한 경우 계약자 또는 그 대리인이 약관 및 계약자 보관용 청약서 등을 수신하였을 때에는 해당 문서를 드린 것으로 봅니다.
 1. 서면교부
 2. 우편 또는 전자우편
 3. 휴대전화 문자메시지 또는 이에 준하는 전자적 의사표시

- ④ 다음 중 어느 하나에 해당하는 경우 보험계약자는 계약체결일부터 3개월 이내에 계약을 취소할 수 있습니다.
1. 보험계약자가 청약에 했을 때 보험회사가 보험계약자에게 약관 및 보험계약자 보관용 청약서(청약서 부분)를 드리지 않은 경우
 2. 보험계약자가 청약에 했을 때 보험회사가 청약 시 보험계약자에게 약관의 중요한 내용을 설명하지 않은 경우
 3. 보험계약자가 보험계약을 체결할 때 청약서에 **자필서명**⁽²⁾을 하지 않은 경우
- ⑤ 제4항에 따라 계약이 취소된 경우 보험회사는 이미 받은 보험료를 보험계약자에게 돌려 드리며, 보험료를 받은 기간에 대하여 보험개발원이 공정한 보험계약대출이율에 따라 연 단위 복리로 계산한 금액을 더하여 지급합니다.



용어풀이

- (*)1 **‘통신판매 보험계약’**이란 보험회사가 전화 · 우편 · 컴퓨터통신 등 통신수단을 이용하여 모집하는 보험계약을 말합니다.
- (*)2 **‘자필서명’**에는 날인(도장을 찍음) 또는 ‘전자서명법’ 제2조 제2호의 규정에 의한 방식을 포함합니다.

제32조(설명서 교부 및 보험안내자료 등의 효력)

- ① 회사는 일반금융소비자에게 청약을 권유하거나 일반금융소비자가 설명을 요청하는 경우 보험상품에 관한 중요한 사항을 계약자가 이해할 수 있도록 설명하고 계약자가 이해하였음을 서명, 기명날인 또는 녹취 등을 통해 확인받아야 하며, 설명서를 제공하여야 합니다.
- ② 설명서, 약관, 청약서 부분 및 증권 등의 제공 사실에 관하여 계약자와 회사 간에 다툼이 있는 경우에는 회사가 이를 증명하여야 합니다.
- ③ 보험회사가 보험모집과정에서 제작 · 사용한 보험안내자료(서류 · 사진 · 도화 등 모든 안내자료를 포함)의 내용이 보험약관의 내용과 다른 경우에는 보험계약자에게 유리한 내용으로 보험계약이 성립된 것으로 봅니다.

제33조(청약의 철회)

- ① **일반금융소비자**⁽¹⁾는 보험증권을 받은 날부터 15일과 청약을 한 날부터 30일 중 먼저 도래하는 기간 내에 보험계약의 청약을 철회할 수 있습니다.
- ② 제1항에서 보험회사가 보험계약자에게 보험증권을 드린 것에 관해 다툼이 있으면 보험회사가 이를 증명합니다.
- ③ 제1항에도 불구하고 다음 중 어느 하나에 해당하는 경우에는 보험계약의 청약을 철회할 수 없습니다.
1. **전문금융소비자**⁽²⁾가 보험계약의 청약을 한 경우
 2. 자동차손해배상보장법에 따른 의무보험(다만, 일반금융소비자가 동종의 다른 의무보험에 가입한 경우는 제외)
 3. 보험기간이 90일 이내인 보험계약



용어풀이

- (*)1 **‘일반금융소비자’**라 함은 전문금융소비자가 아닌 계약자를 말합니다.
- (*)2 **‘전문금융소비자’**라 함은 보험계약에 관한 전문성, 자산규모 등에 비추어 보험계약에 따른 위험감수능력이 있는 자로서, 국가, 지방자치단체, 한국은행, 금융회사, 주권상장법인 등을 포함하여 금융소비자 보호에 관한 법률 제2조(정의) 제9호에서 정하는 전문금융소비자를 말합니다.

- ④ 청약철회는 계약자가 전화로 신청하거나, 철회의사를 표시하기 위한 서면, 전자우편, 휴대전화 문자메시지 또는 이에 준하는 전자적 의사표시(이하 ‘서면 등’이라 합니다)를 발송한 때 효력이 발생합니다. 계약자는 서면 등을 발송한 때에 그 발송 사실을 회사에 지체없이 알려야 합니다.
- ⑤ 보험회사는 보험계약자의 청약 철회를 접수한 날부터 3영업일 이내에 받은 보험료를 보험계약자에게 돌려 드립니다.
- ⑥ 청약을 철회할 당시에 이미 보험사고가 발생하였으나 보험계약자가 보험사고가 발생한 사실을 알지 못한 경우에는 청약 철회의 효력은 발생하지 않습니다.
- ⑦ 보험회사가 제⑤항의 보험료 반환기일을 지키지 못하는 경우, 반환기일의 다음날부터 반환하는 날까지의 기간은 보험개발원이 공정한 보험계약대출이율에 따라 연 단위 복리로 계산한 금액을 더하여 돌려 드립니다. 다만, 계약자가 제1회 보험료를 신용카드로 납입한 계약의 청약을 철회하는 경우에 회사는 청약의 철회를 접수한 날부터 3영업일 이내에 해당 신용카드사로 하여금 대금청구를 하지 않도록 해야 하며, 이 경우 회사는 보험료를 반환한 것으로 봅니다.

제34조(보험기간)

보험회사가 피보험자에 대해 보상책임을 지는 보험기간은 보험증권에 기재된 보험기간의 첫날 24시에 시작되어 마지막날 24시에 끝납니다.

제35조(사고발생지역)

보험회사는 대한민국(북한지역을 포함) 안에서 생긴 사고에 대하여 보험계약자가 가입한 보장종목에 따라 보상해 드립니다.

제2장 보험계약자 등의 의무

제36조(계약 전 알릴 의무)

- ① 보험계약자, 피보험자 또는 이를 대리인은 청약을 할 때 다음의 사항에 관해서 알고 있는 사실을 보험회사에 알려야 합니다.
1. 보험청약서에 기재된 사항 중에서 보험료의 계산에 영향을 미치는 사항 및 특별약관 기재사항
 2. 그 밖에 위험이 뚜렷이 증가하거나 또는 적용할 보험료에 차이를 발생시키는 사실(회사 규모, 종사원의 수 등에 의하여 보험료가 정하여지는 계약의 경우 이와 관련한 자료를 포함)
- ② 보험회사는 이 보험계약을 맺은 후 보험계약자가 계약 전 알릴 의무를 위

반한 사실이 확인되었을 때에는 추가보험료를 더 내도록 청구하거나, 제 43조(보험회사의 보험계약 해지) 제1항 제1호, 제3호에 따라 해지할 수 있습니다.

제 37 조 (계약 후 알릴 의무)

- ① 보험계약자는 보험계약을 맺은 후 다음의 사실이 생긴 것을 알았을 때에는 지체 없이 보험회사에 그 사실을 알리고 승인을 받아야 합니다. 이 경우 그 사실에 따라 보험료가 변경되는 경우 보험회사는 보험료를 더 받거나 돌려주고 계약을 승인하거나, 제43조(보험회사의 보험계약 해지) 제1항 제2호, 제3호에 따라 해지할 수 있습니다.
 1. 수탁차량의 주요 사용용도, 차종 또는 회사가 서면으로 질문한 기재사항 중 중요한 사항이 변동된 사실
 2. 보험청약서에 기재된 사항 중에서 보험료의 계산에 영향을 미치는 사항 및 특별약관 기재사항이 변동된 사실
 3. 수탁차량에 화약류, 고압가스, 폭발물, 인화물 등의 위험물을 싣게 된 사실
 4. 그 밖에 위험이 뚜렷이 증가하는 사실이나 적용할 보험료에 차이가 발생한 사실
- ② 보험계약자는 보험증권에 기재된 주소 또는 연락처가 변경된 때에는 지체 없이 보험회사에 알려야 합니다. 보험계약자가 이를 알리지 않으면 보험회사가 알고 있는 최근의 주소로 알리게 되므로 불이익을 당할 수 있습니다.

제38조(사고발생 시의 의무)

- ① 보험계약자 또는 피보험자는 사고가 생긴 것을 알았을 때에는 다음의 사항을 이행하여야 합니다.
 1. 대리운전 중 사고가 발생한 때에는 지체 없이 회사가 정한 방식에 따라 사고 사실을 증명할 수 있는 사진을 촬영하고 전송해야 합니다. 다만, 회사가 해당 사진의 전송을 원하지 않는 경우에는 그러하지 않습니다.
 2. 지체 없이 손해의 방지와 경감에 힘쓰고, 다른 사람으로부터 손해배상을 받을 수 있는 권리가 있는 경우에는 그 권리(공동불법행위에서 연대책무자 상호간의 구상권을 포함하며 이하 같은)의 보존과 행사에 필요한 절차를 밟아야 합니다.
 3. 다음 사항을 보험회사에 지체 없이 알려야 합니다.
 - 가. 사고가 발생한 때, 곳, 상황 및 손해의 정도
 - 나. 피해자 및 가해자의 성명, 주소, 전화번호
 - 다. 사고에 대한 증인이 있을 때에는 그의 성명, 주소, 전화번호
 - 라. 손해배상의 청구를 받은 때에는 그 내용
 4. 손해배상의 청구를 받은 경우에는 미리 보험회사의 동의 없이 그 전부 또는 일부를 합의하여서는 안 됩니다. 그러나 피해자의 응급치료, 호송 그 밖의 긴급조치는 보험회사의 동의가 필요하지 않습니다.
 5. 손해배상청구의 소송을 제기하려고 할 때 또는 제기 당한 때에는 지체 없이 보험회사에 알려야 합니다.
 6. 보험회사가 사고를 증명하는 서류 등 꼭 필요하다고 인정하는 자료를 요구한 경우에는 지체 없이 이를 제출하여야 하며, 또한 보험회사가 사고에 관해 조사하는 데 협력하여야 합니다.
 7. 수탁차량을 도난 당하였을 때에는 지체 없이 그 사실을 경찰관서에 신

고하여야 합니다.

- ② 보험회사는 보험계약자 또는 피보험자가 정당한 이유 없이 제1항에서 정한 사항을 이행하지 않은 경우 그로 인하여 늘어난 손해액이나 회복할 수 있었을 금액을 보험금에서 공제하거나 지급하지 않을 수 있습니다.
- ③ 피보험자가 제1항 제1호에서 정한 사항을 이행하지 않은 경우, 보통약관 수탁차량손해는 보상하지 않습니다. 단, 다음 중 하나에 해당하는 경우에만 한정하여 기명피보험자가 보험회사가 정한 바에 따른 사유서를 제출하여 증명하고 회사가 인정하는 경우에는 그러하지 않습니다.
 - 1) 피보험자가 사고로 상해를 입어 사고현장에서 즉시 병원으로 후송되었거나, 사망하여 사진을 촬영할 수 없는 경우
 - 2) 사고로 인하여 스마트폰이 파손되거나 작동 불능되어 사진을 촬영할 수 없는 경우
 - 3) 그 밖의 정당한 사유로서 회사가 인정하는 경우

제3장 보험계약의 변동 및 보험료의 환급

제39조(보험계약 내용의 변경)

- ① 보험계약자는 보험회사의 승낙을 얻어 다음에 정한 사항을 변경할 수 있습니다. 이 경우 승낙을 서면 등으로 알리거나 보험증권의 뒷면에 기재하여 드립니다.
 1. 보험계약자.
 2. 보험가입금액, 특별약관 등 그 밖의 계약의 내용
- ② 보험회사는 제1항에 따라 계약내용의 변경으로 보험료가 변경된 경우 보험계약자에게 보험료를 반환하거나 추가보험료를 청구할 수 있습니다.
- ③ 보험계약 체결 후 보험계약자가 사망한 경우 이 보험계약에 의한 보험계약자의 권리·의무는 사망시점에서의 법정상속인에게 이전합니다.

제40조(보험계약의 취소)

보험회사가 보험계약자 또는 피보험자의 사기에 의해 보험계약을 체결한 점을 증명한 경우, 보험회사는 보험기간이 시작된 날부터 6개월 이내(사기 사실을 안 날부터는 1개월 이내)에 계약을 취소할 수 있습니다.

제41조(보험계약의 효력 상실)

보험회사가 파산선고를 받은 날부터 보험계약자가 보험계약을 해지하지 않고 3월이 경과하는 경우에는 보험계약이 효력을 상실합니다.

제42조(보험계약자의 보험계약 해지·해제)

- ① 보험계약자는 언제든지 임의로 보험계약의 일부 또는 전부를 해지할 수 있습니다.
- ② 타인을 위한 보험계약에서 보험계약자는 기명피보험자의 동의를 얻거나 보험증권을 소지한 경우에 한하여 제1항의 규정에 따라 보험계약을 해지하거나 또는 해제할 수 있습니다.

제42조의 2 (위법계약의 해지)

- ① 계약자는 금융소비자 보호에 관한 법률 제47조 및 관련규정이 정하는 바에 따라 계약체결에 대한 회사의 범위반사항이 있는 경우 계약체결일부터 5년 이내의 범위에서 계약자가 위반사항을 안 날부터 1년 이내에 계약

해지요구서에 증빙서류를 첨부하여 위법계약의 해지를 요구할 수 있습니다. 다만, 자동차손해배상 보장법에 따른 의무보험에 대해 해지 요구를 할 때에는 동종의 다른 의무보험에 가입되어 있는 경우에만 해지할 수 있습니다.

- ② 회사는 해지요구를 받은 날부터 10일 이내에 수락여부를 계약자에 통지하여야 하며, 거절할 때에는 거절 사유를 함께 통지하여야 합니다.
- ③ 계약자는 회사가 정당한 사유 없이 제①항의 요구를 따르지 않는 경우 해당 계약을 해지할 수 있습니다.
- ④ 제①항 및 제③항에 따라 계약이 해지된 경우 회사는 제44조(보험료의 환급 등) 제③항 제1호에 따른 보험료를 계약자에게 지급합니다.
- ⑤ 계약자는 제①항에 따른 제척기간에도 불구하고 민법 등 관계 법령에서 정하는 바에 따라 법률상의 권리를 행사할 수 있습니다.

제43조(보험회사의 보험계약 해지)

- ① 보험회사는 다음 중 어느 하나에 해당하는 경우가 발생하였을 때, 그 사실을 안 날부터 1월 이내에 보험계약을 해지할 수 있습니다.
 1. 보험계약자가 보험계약을 맺을 때 고의 또는 중대한 과실로 **제36조(계약 전 알릴 의무) 제1항**의 사항에 관하여 알고 있는 사실을 알리지 않거나 사실과 다르게 알린 경우. 다만, 다음 중 어느 하나에 해당하는 경우 보험회사는 보험계약을 해지하지 못합니다.
 - 가. 보험계약을 맺은 때에 보험회사가 보험계약자가 알려야 할 사실을 알고 있었거나 과실로 알지 못하였을 때
 - 나. 보험계약자가 보험금을 지급할 사고가 발생하기 전에 보험청약서의 기재사항에 대하여 서면으로 변경을 신청하여 보험회사가 이를 승인하였을 때
 - 다. 보험회사가 보험계약을 맺은 날부터 보험계약을 해지하지 않고 6개월이 경과한 때
 - 라. 보험을 모집한 자(이하 “보험설계사 등”이라 합니다)가 보험계약자 또는 피보험자에게 계약전 알릴 의무를 이행할 기회를 부여하지 아니하였거나 보험계약자 또는 피보험자가 사실대로 알리는 것을 방해한 경우, 또는 보험계약자 또는 피보험자에 대해 사실대로 알리지 않게 하였거나 부실하게 알리도록 권유했을 때. 다만, 보험설계사 등의 행위가 없었다 하더라도 보험계약자 또는 피보험자가 사실대로 알리지 않거나 부실하게 알린 것으로 인정되는 경우에는 그러하지 아니합니다.
 - 마. 보험계약자가 알려야 할 사항이 보험회사가 위험을 측정하는 데 관련이 없을 때 또는 적용할 보험료에 차액이 생기지 않을 때
 2. 보험계약자가 보험계약을 맺은 후에 **제37조(계약 후 알릴 의무) 제1항**에 정한 사실이 생긴 것을 알았음에도 불구하고 지체 없이 알리지 않거나 사실과 다르게 알린 경우. 다만, 보험계약자가 알려야 할 사실이 뚜렷하게 위험을 증가시킨 것이 아닌 때에는 보험회사가 보험계약을 해지하지 못합니다.
 3. 보험회사가 **제36조(계약 전 알릴 의무) 제2항, 제37조(계약 후 알릴 의무) 제1항** 등에 따라 추가보험료를 청구한 날부터 14일 이내에 보험계약자가 그 보험료를 지급하지 않은 경우. 다만, 다음 중 어느 하나에 해당하는 경우 보험회사는 보험계약을 해지하지 못합니다.
 - 가. 보험회사가 **제36조(계약 전 알릴 의무) 제1항**에서 규정하는 계약

전 알릴 의무 위반 사실을 안 날부터 1월이 지난 경우

- 나. 보험회사가 보험계약자로부터 **제37조(계약 후 알릴 의무) 제1항**에 서 정하는 사실을 통지 받은 후 1월이 지난 경우
4. 보험금의 청구에 관하여 보험계약자, 피보험자, 보험금을 수령하는 자 또는 이들의 법정대리인의 자기행위가 발생한 경우.
- ② 보험회사는 보험계약자가 계약 전 알릴 의무 또는 계약 후 알릴 의무를 이행하지 아니하여 제1항 제1호 또는 제2호에 따라 보험계약을 해지한 때에는 해지 이전에 생긴 사고에 대해서도 보상하지 않으며, 이 경우 보험회사는 지급한 보험금의 반환을 청구할 수 있습니다. 다만, 계약 전 알릴 의무 또는 계약 후 알릴 의무를 위반한 사실이 사고의 발생에 영향을 미치지 않았음이 증명된 때에는 보험회사는 보상합니다.
- ③ 보험회사는 보험계약자가 다른 보험의 가입내역을 알리지 않거나 사실과 다르게 알렸다는 이유로 계약을 해지하거나 보험금 지급을 거절하지 아니합니다.

제44조(보험료의 환급 등)

- ① 보험기간이 시작되기 전에 보험료가 변경된 때에는 변경 전 보험료와 변경 후 보험료의 차액을 더 받거나 돌려드립니다.
- ② 보험회사의 고의·과실로 보험료가 적정하지 않게 산정되어 보험계약자가 적정보험료를 초과하여 납입한 경우, 보험회사는 이를 안 날 또는 보험계약자가 반환을 청구한 날부터 3월 이내에 적정보험료를 초과하는 금액 및 이에 대한 이자(납입한 날부터 반환하는 날까지의 기간에 대해 보험개발원이 공시한 보험계약대출이율에 따라 연 단위 복리로 계산한 금액)를 돌려드립니다. 다만, 보험회사에게 고의·과실이 없을 경우에는 적정보험료를 초과한 금액만 돌려드립니다.
- ③ 보험회사는 보험계약이 취소되거나 해지된 때, 또는 그 효력이 상실된 때에는 다음과 같이 보험료를 돌려드립니다.
 1. 보험계약자 또는 피보험자의 책임 없는 사유에 의하는 경우: 제31조(약관 고부 및 설명의무 등) 제④항에 의해 계약이 취소될 때에는 보험회사에 납입한 보험료의 전액, 효력 상실되거나 해지(제42조의2에 따른 위법계약 해지를 포함한다)된 경우에는 경과하지 않은 기간에 대하여 일단위로 계산한 보험료
 2. 보험계약자 또는 피보험자의 책임 있는 사유에 의하는 경우: 이미 경과한 기간에 대하여 단기요율로 계산한 보험료를 뺀 잔액
 3. 보험계약이 해지(제42조의2에 따른 위법계약 해지를 포함한다)된 경우, 계약을 해지하기 전에 보험회사가 보상하여야 하는 사고가 발생한 때에는 보험료를 환급하지 않습니다.
- ④ 제3항에서 ‘보험계약자 또는 피보험자에게 책임이 있는 사유’라 함은 다음의 경우를 말합니다.
 1. 보험계약자 또는 피보험자가 임의 해지하는 경우
 2. 보험계약자가 **제40조(보험계약의 취소)** 또는 **제43조(보험회사의 보험계약 해지)**에 따라 보험계약을 취소하거나 해지하는 경우
 3. 보험료 미납으로 인한 보험계약의 효력 상실
- ⑤ 보험계약이 해제된 경우에는 보험료 전액을 환급합니다.
- ⑥ 이 약관에 의해 보험회사가 보험계약자가 낸 보험료의 전부 또는 일부를 돌려드리는 경우에는 보험료를 반환할 의무가 생긴 날부터 3월 이내에 드립니다.

- ⑦ 보험회사가 제6항의 반환기일이 지난 후 보험료를 반환하는 경우에는 반환기일의 다음 날부터 반환하는 날까지의 기간은 보험개발원이 공시한 보험계약대출이율에 따라 연 단위 복리로 계산한 금액을 더하여 돌려드립니다. 다만, 이 약관에서 이자의 계산에 관해 달리 정하는 경우에는 그에 따릅니다.

제4장 그 밖의 사항

제45조(약관의 해석)

- ① 보험회사는 신의성실의 원칙에 따라 공정하게 약관을 해석하여야 하며 보험계약자에 따라 다르게 해석하지 않습니다.
- ② 보험회사는 약관의 뜻이 명백하지 않은 경우에는 보험계약자에게 유리하게 해석합니다.
- ③ 보험회사는 보상하지 않는 손해 등 보험계약자나 피보험자에게 불리하거나 부담을 주는 내용은 확대하여 해석하지 않습니다.

제46조(보험회사의 개인정보이용 및 보험계약 정보의 제공)

- ① 보험회사는 제38조(대리운전 시 또는 사고발생 시의 의무) 제1항 제3호 나목, 다목의 피해자, 가해자 및 증인의 개인정보를 보험사고의 처리를 위한 목적으로만 이용할 수 있습니다.
- ② 보험회사는 보험계약에 의한 의무의 이행 및 관리를 위한 판단자료로 활용하기 위하여 「개인정보보호법」 제15조, 제17조, 제22조 내지 제24조, 「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」 제32조, 같은 법 시행령 제28조에서 정하는 절차에 따라 보험계약자와 피보험자의 동의를 받아 다음의 사항을 다른 보험회사 및 보험관계단체에 제공할 수 있습니다.
 1. 피보험자의 성명, 주민등록번호 및 주소와 수탁차량의 차량번호, 형식, 연식
 2. 계약일시, 보험종목, 보장종목, 보험가입금액, 자기부담금 및 보험료 할인·할증에 관한 사항, 특별약관의 가입사항, 계약해지 시 그 내용 및 사유
 3. 사고일시 또는 일자, 사고내용 및 각종 보험금의 지급내용 및 사유

제47조(수탁차량 등에 대한 조사)

보험회사는 수탁차량 등에 관하여 필요한 조사를 하거나 보험계약자 또는 피보험자에게 필요한 설명 또는 증명을 요구할 수 있습니다. 이 경우 보험계약자, 피보험자 또는 이들의 대리인은 이러한 조사 또는 요구에 협력하여야 합니다.

제48조(예금보험기금에 의한 보험금 등의 지급보장)

보험회사가 파산 등으로 인하여 보험금 등을 지급하지 못할 경우에는 예금자보호법에서 정하는 바에 따라 그 지급을 보장합니다.

제49조(보험사기행위 금지)

보험계약자, 피보험자, 피해자 등이 보험사기행위를 행한 경우 관련 법령에 따라 형사처벌 등을 받을 수 있습니다.

제50조(분쟁의 조정)

- ① 이 보험계약의 내용 또는 보험금의 지급 등에 관하여 보험회사와 보험계약자, 피보험자, 손해배상청구권자, 그 밖에 이해관계에 있는 자 사이에 분쟁이 있을 경우에는 금융감독원에 설치된 금융분쟁조정위원회의 조정을 받을 수 있으며, 분쟁조정 과정에서 계약자는 관계 법령이 정하는 바에 따라 회사가 기록 및 유지·관리하는 자료의 열람(사본의 제공 또는 청취를 포함한다)을 요구할 수 있습니다.
- ② 회사는 일반금융소비자인 계약자가 조정을 통하여 주장하는 권리나 이익의 가액이 금융소비자 보호에 관한 법률 제42조에서 정하는 일정 금액 이내인 분쟁사건에 대하여 조정절차가 개시된 경우에는 관계 법령이 정하는 경우를 제외하고는 소를 제기하지 않습니다.

제51조(관할법원)

이 보험계약에 관한 소송 및 민사조정은 계약자의 주소지를 관할하는 법원으로 합니다. 다만, 회사와 계약자가 합의하여 관할법원을 달리 정할 수 있습니다.

제52조(준용규정)

이 계약은 대한민국 법에 따라 규율되고 해석되며, 약관에서 정하지 않은 사항은 금융소비자 보호에 관한 법률, 상법, 민법 등 관계 법령을 따릅니다.

〈별표 1〉 대인배상 지급기준

가. 사망

각 보장종목별 보험가입금액 한도 내에서 다음의 금액을 지급함

항 목	지 급 기 준
1. 장례비	가. 지급액 : 5,000,000원 나. 청구권자의 범위 및 청구권자별 지급기준 : 민법상 상속 규정에 따름.
2. 위자료	가. 사망자 본인 및 유족의 위자료 (1) 사망 당시 피해자의 나이가 65세 미만인 경우 : 80,000,000원 (2) 사망 당시 피해자의 나이가 65세 이상인 경우 : 50,000,000원 나. 청구권자의 범위 및 청구권자별 지급기준 : 민법상 상속 규정에 따름.
3. 상실 수익액	가. 산정방법 : 사망한 본인의 월평균 현실소득액(제세액공제)에서 본인의 생활비(월평균현실소득액에 생활비용을 곱한 금액)를 공제한 금액에 취업가능월수에 해당하는 호프만 계수를 곱하여 산정 (단, 사망일부터 취업가능연한까지 월수에 해당하는 호프만계수의 총합은 240을 한도로 함)  산 식 (월평균현실소득액 - 생활비) × (사망일부터 보험금지급일까지의 월수 + 보험금지급일부터 취업가능연한까지 월수에 해당하는 호프만 계수) 나. 현실소득액의 산정방법 (1) 유직자 (가) 산정대상기간 ① 급여소득자 ^(*) : 사고발생 직전 또는 사망 직전 과거 3개월로 하되, 계절적 요인 등에 따라 급여의 차등이 있는 경우와 상여금, 체력단련비, 연월차휴가보상금 등 매월 수령하는 금액이 아닌 것은 과거 1년간으로 함. ② 급여소득자 이외의 자 : 사고발생 직전 과거 1년간으로 하며, 기간이 1년 미만인 경우에는 계절적인 요인 등을 감안하여 타당한 기간으로 함. (나) 산정방법 1) 현실소득액을 증명할 수 있는 자 세법에 따른 관계증빙서 ⁽²⁾ 에 따라 소득을 산정할 수 있는 자에 한하여 다음과 같이 산정한 금액으로 함.

항 목 지 급 기 준

3. 상실 수익액

가) 급여소득자
피해자가 **근로의 대가로서 받은 보수**^(*)액에서 제세액을 공제한 금액. 그러나 피해자가 사망 직전에 보수액의 인상이 확정된 경우에는 인상된 금액에서 제세액을 공제한 금액



용어풀이

- (*) '급여소득자'라 함은 소득세법 제20조에서 규정한 근로소득을 얻고 있는 자로서 일용근로자 이외의 자를 말함.
- (*) '세법에 따른 관계증빙서'라 함은 사고발생 전에 신고하거나 납부하여 발행된 관계증빙서를 말함. 다만, 신규취업자, 신규사업개시자 또는 사망 직전에 보수액의 인상이 확정된 경우에 한하여 세법 규정에 따라 정상적으로 신고하거나 납부(신고 또는 납부가 지체된 경우는 제외함)하여 발행된 관계증빙서를 포함함.
- (*) '근로의 대가로 받은 보수'라 함은 분봉, 수당, 성과급, 상여금, 체력단련비, 연월차휴가보상금 등을 말하며, 실비변상적인 성격을 가진 대가는 제외함.

나) 사업소득자^(*)

- ① 세법에 따른 관계증빙서에 따라 증명된 수입액에서 그 수입을 위하여 필요한 제경비 및 제세액을 공제하고 본인의 기여율을 감안하여 산정한 금액



산 식

{연간수입액 - 주요경비 - (연간수입액 × 기준경비율) - 제세공과금} × 노무기여율 × 투자비율

- (주) 1. 제 경비가 세법에 따른 관계증빙서에 따라 증명되는 경우에는 위 기준경비율 또는 단순경비율을 적용하지 않고 그 증명된 경비를 공제함.
2. 소득세법 등에 의해 단순경비율 적용대상자는 기준경비율 대신 그 비율을 적용함.
3. 투자비율은 증명이 불가능할 때에는 '1/동업자수'로 함.
4. 노무기여율은 85/100을 한도로 타당한 율을 적용함.
- ② 본인이 없더라도 사업의 계속성이 유지될 수 있는 경우에는 위 ①의 산식에 따르지 않고 **일용근로자 임금**⁽²⁾을 인정함.
- ③ 위 ①에 따라 산정한 금액이 일용근로자 임금에 미달한 경우에는 일용근로자 임금을 인정함.

항 목	지 급 기 준
3. 상실 수익액	 용어풀이 (*1) 이 보험계약에서 ‘사업소득자’라 함은 소득세법 제19조에서 규정한 소득을 얻고 있는 자를 말함. (*2) 이 보험계약에서 ‘일용근로자 임금’이라 함은 통계법 제15조에 의한 통계작성지정기관(대한건설협회, 중소기업중앙회)이 통계법 제17조에 따라 조사·공표한 노임 중 공사부문은 보통인부, 제조부문은 단순노무종사원의 임금을 적용하여 아래와 같이 산정함.  산 식 (공사부문 보통인부임금 + 제조부문 단순노무종사원임금)/2 ※ 월 임금 산출 시 25일을 기준으로 산정 다) 그 밖의 유직자(이자소득자, 배당소득자 제외) 세법상의 관계증빙서에 따라 증명된 소득액에서 제세액을 공제한 금액. 다만, 부동산임대소득자의 경우에는 일용근로자 임금을 인정하며, 이 기준에서 정한 여타의 증명되는 소득이 있는 경우에는 그 소득과 일용근로자 임금 중 많은 금액을 인정함. 라) 위 가), 나), 다)에 해당하는 자로서 기술직 종사자는 통계법 제15조에 의한 통계작성지정기관(공사부문 : 대한건설협회, 제조부문 : 중소기업중앙회)이 통계법 제17조에 따라 조사·공표한 노임에 의한 해당직종 임금이 많은 경우에는 그 금액을 인정함. 다만, 사고 발생 직전 1년 이내 해당 직종에 종사하고 있었음을 관련 서류를 통해 객관적으로 증명할 경우^(*)에 한함.  용어풀이 (*1) 기술직 종사자가 ‘관련 서류를 통해 객관적으로 증명할 경우’라 함은 자격증, 노무비 지급확인서 등의 입증 서류를 보험회사로 제출한 것을 말함. 2) 현실소득액을 증명하기 곤란한 자 세법에 따른 관계증빙서에 따라 소득을 산정할 수 없는 자는 다음과 같이 산정한 금액으로 함. 가) 급여소득자

항 목	지 급 기 준
3. 상실 수익액	일용근로자 임금 나) 사업소득자 일용근로자 임금 다) 그 밖의 유직자 일용근로자 임금 라) 위 가), 나), 다)에 해당하는 자로서 기술직 종사자는 통계법 제15조에 의한 통계작성지정기관(공사부문 : 대한건설협회, 제조부문 : 중소기업중앙회)이 통계법 제17조에 따라 조사, 공표한 노임에 의한 해당직종 임금이 많은 경우에는 그 금액을 인정함. 다만, 사고발생 직전 1년 이내 해당 직종에 종사하고 있었음을 관련 서류를 통해 객관적으로 증명할 경우에 한함. 3) 미성년자로서 현실소득액이 일용근로자 임금에 미달한 자 : 19세에 이르기까지는 현실소득액, 19세 이후는 일용근로자 임금 (2) 가사종사자 : 일용근로자 임금 (3) 무직자(학생포함) : 일용근로자 임금 (4) 현역병 등 군 복무해당자(복무예정자 포함) : 일용근로자 임금 (5) 소득이 두 가지 이상인 자 (가) 세법에 따른 관계증빙서에 따라 증명된 소득이 두 가지 이상 있는 경우에는 그 합산액을 인정함. (나) 세법에 따른 관계증빙서에 따라 증명된 소득과 증명 곤란한 소득이 있는 때 혹은 증명이 곤란한 소득이 두 가지 이상 있는 경우에 이 기준에 따라 인정하는 소득 중 많은 금액을 인정함 (6) 외국인 (가) 유직자 ① 국내에서 소득을 얻고 있는 자로서 그 증명이 가능한 자 : 위 1)의 현실소득액의 증명이 가능한 자의 현실소득액 산정방법으로 산정한 금액 ② 위 ①이외의 자 : 일용근로자 임금 (나) 무직자(학생 및 미성년자 포함) : 일용근로자 임금 다. 생활비율 : 1/3 라. 취업가능월수 (1) 취업가능연한을 65세로 하여 취업가능월수를 산정함. 다만, 법령, 단체협약 또는 그 밖의 별도의 정년에 관한 규정이 있으면 이에 의하여 취업가능월수를 산정하며, 피해자가 「농업·농촌 및 식품산업 기본법」 제3조 제2호에 따른 농업인이나 「수산업·어촌 발전기본법」 제3조 제3호에 따른 어업인일 경우(피해자가 객관적 자료를 통해 증명할 경우에 한함)에는 취업가능연한을 70세로 하여 취업가능월수를 산정함.

항 목	지 급 기 준								
3. 상실 수익액	(2) 피해자가 사망 당시(후유장애를 입은 경우에는 노동능력상실일) 62세 이상인 경우에는 다음의 「62세 이상 피해자의 취업가능월수」에 의하되, 사망일 또는 노동능력상실일부터 정년에 이르기까지는 월현실소득액을, 그 이후부터 취업가능월수까지는 일용근로자 임금을 인정함. 〈62세 이상 피해자의 취업가능월수〉 <table border="1"> <thead> <tr> <th>피해자의 나이</th><th>취업가능월수</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>62세부터 67세 미만</td><td>36월</td></tr> <tr> <td>67세부터 76세 미만</td><td>24월</td></tr> <tr> <td>76세 이상</td><td>12월</td></tr> </tbody> </table> (3) 취업가능연한이 사회통념상 65세 미만인 직종에 종사하는 자인 경우 해당 직종에 타당한 취업가능연한 이후 65세에 이르기까지의 현실소득액은 사망 또는 노동능력 상실 당시의 일용근로자 임금을 인정함. (4) 취업시기는 19세 로 함. (5) 외국인 (가) 적법한 일시체류자^(*)1)인 경우 생활 불거지인 본국의 소득기준을 적용함. 다만 적법한 일시체류자가 국내에서 취업활동을 한 경우 아래 (다)를 적용함. (나) 적법한 취업활동자^(*)2)인 경우 외국인 근로자의 적법한 체류기간 동안은 국내의 소득기준을 적용하고, 적법한 체류기간 종료 후에는 본국의 소득기준을 적용함. 다만, 사고 당시 남은 적법한 체류기간이 3년 미만인 경우 사고일부터 3년간 국내의 소득기준을 적용함. (다) 그 밖의 경우 사고일부터 3년은 국내의 소득기준을, 그 후부터는 본국의 소득기준을 적용함.	피해자의 나이	취업가능월수	62세부터 67세 미만	36월	67세부터 76세 미만	24월	76세 이상	12월
피해자의 나이	취업가능월수								
62세부터 67세 미만	36월								
67세부터 76세 미만	24월								
76세 이상	12월								
용어풀이 (*)1) ‘적법한 일시체류자’라 함은 국내 입국허가를 득하였으나 취업활동의 허가를 얻지 못한 자를 말합니다. (*)2) ‘적법한 취업활동자’라 함은 국내 취업활동 허가를 얻은 자를 말합니다.									
마.호프만 계수 : 법정이율 월 5/12%, 단리에 따른 중간이자를 공제하고 계산하는 방법									

항 목	지 급 기 준
3. 상실 수익액	산 식 $\frac{1}{1+i} + \frac{1}{1+2i} + \dots + \frac{1}{1+ni}$ i=5/12%, n=취업가능월수
나. 부상 각 보장종목별 보험가입금액 한도 내에서 다음의 금액을 지급함.	
항 목	지 급 기 준
1. 적극손해	가. 구조소속비 : 사회통념상으로 보아 필요타당한 실비 나. 치료관계비 : 의사의 진단 기간에서 치료에 소요되는 다음의 비용(외국에서 치료를 받은 경우에는 국내의료기관에서의 치료에 소요되는 비용 상당액. 다만, 국내의료기관에서 치료가 불가능하여 외국에서 치료를 받는 경우에는 그에 소요되는 타당한 비용)으로 하되, 관련법규에서 환자의 진료비로 인정하는 선택진료비를 포함함. (1) 입원료 (가) 입원료는 대중적인 일반병실(이하 ‘기준병실’이라 함)의 입원료를 지급함. 다만, 의사가 치료상 부득이 기준병실 보다 입원료가 비싼 병실(이하 ‘상급병실’이라 함)에 입원하여야 한다고 판단하여 상급병실에 입원하였을 때에는 그 병실의 입원료를 지급함. (나) 기준병실이 없어 부득이하게 병원급 이상 의료기관의 상급병실에 입원하였을 때에는 7일의 범위에서는 그 병실의 입원료를 지급함. 입원일수가 7일을 초과한 때에는 그 초과한 기간은 기준병실의 입원료와 상급병실의 입원료와의 차액은 지급하지 아니함. (다) 피보험자나 피해자의 희망으로 상급병실에 입원하였을 때는 기준병실의 입원료와 상급병실의 입원료와의 차액은 지급하지 아니함. (2) 응급치료, 호송, 진찰, 전원, 퇴원, 투약, 수술(성형수술 포함), 처치, 의지, 의치, 안경, 보청기 등에 소요되는 필요타당한 실비 (3) 치아보철비 : 금주조관보철(백금관보철 포함) 또는 임플란트(실제 시술한 경우로 1치당 1회에 한함)에 소요되는 비용. 다만, 치아보철물이 외상으로 인하여 손상 또는 파괴되어 사용할 수 없게 된 경우에는 원상회복에 소요되는 비용 다만, ‘자동차손해배상보장법시행령’ 〈별표1〉에서 정한 상해급별 구분 중 12급 내지 14급에 해당하는 교통사고환자가 상해를 입은 날로부터 4주를 경과한 후에도 의학적 소견에

항 목	지 급 기 준																																				
1. 적극손해	다른 항후치료를 요하는 경우에는 의료법에 따른 진단서상 항후 치료에 대한 소견 범위에 기재된 치료기간 내 치료에 소요되는 비용으로 함.																																				
2. 위자료	가. 청구권자의 범위 : 피해자 본인 나. 지급기준 : 책임보험 상해구분에 따라 다음과 같이 급별로 인정함. (단위:만 원) <table><tr><th>급별</th><th>인정액</th><th>급별</th><th>인정액</th><th>급별</th><th>인정액</th></tr><tr><td>1</td><td>200</td><td>6</td><td>50</td><td>11</td><td>20</td></tr><tr><td>2</td><td>176</td><td>7</td><td>40</td><td>12</td><td>15</td></tr><tr><td>3</td><td>152</td><td>8</td><td>30</td><td>13</td><td>15</td></tr><tr><td>4</td><td>128</td><td>9</td><td>25</td><td>14</td><td>15</td></tr><tr><td>5</td><td>75</td><td>10</td><td>20</td><td></td><td></td></tr></table> 다.과실상계 후 후유장애 상실수익액과 가정간호비가 후유장애에 보험금 보상한도를 초과하는 경우에는 부상보험금 한도 내에서 부상 위자료를 지급함.	급별	인정액	급별	인정액	급별	인정액	1	200	6	50	11	20	2	176	7	40	12	15	3	152	8	30	13	15	4	128	9	25	14	15	5	75	10	20		
급별	인정액	급별	인정액	급별	인정액																																
1	200	6	50	11	20																																
2	176	7	40	12	15																																
3	152	8	30	13	15																																
4	128	9	25	14	15																																
5	75	10	20																																		
3. 휴업손해	가.산정방법 : 부상으로 인하여 휴업함으로써 수입의 감소가 있었음을 관계 서류를 통해 증명할 수 있는 경우^(*)에 한하여 휴업기간 중 피해자의 실제 수입감소액의 85% 해당액을 지급함.  용어풀이 (*) '관련 서류를 통해 객관적으로 증명한 경우'라 함은 세법상 관계 서류 또는 기타 객관적으로 인정되는 자료 등을 통해 증명한 경우를 말함.  산 식 $1\text{일 수입감소액} \times \text{휴업일수} \times \frac{85}{100}$ 나.휴업일수의 산정 (1) 휴업일수의 산정 : 피해자의 상해정도를 감안, 치료 기간의 범위에서 인정함. (2) 사고당시 피해자의 나이가 취업가능연한을 초과한 경우, 휴업일수를 산정하지 아니함. 다만, 위 가.에 따라 관계 서류를 통해 증명한 경우에는 그러하지 아니함. (3) 취업가능연한 : 65세를 기준으로 함. 다만, 법령, 단체협약 또는 그 밖의 별도의 정년에 관한 규정이 있으면 이에 의하며, 피해자가 「농업·농촌 및 식품산업 기본법」 제3조제2호에 따른 농업인이나 「수산업·어촌 발전기본법」 제3조제3호에 따른 어업인일 경우(피해자가 객관적 자료를 통해 증명한 경우에 한함)에는 취업																																				

항 목	지 급 기 준
3. 휴업손해	가능연한을 70세로 함. 다.수입감소액의 산정 (1) 유직자 (가) 사망한 경우 현실소득액의 산정방법에 따라 산정한 금액을 기준으로 하여 수입 감소액을 산정함. (나) 실제의 수입감소액이 위 (가)의 기준으로 산정한 금액에 미달하는 경우에는 실제의 수입 감소액으로 함. (2) 가사종사자^(*) (가) 일용근로자 임금을 수입감소액으로 함. 용어풀이 (*) '가사종사자'라 함은 사고당시 2인 이상으로 구성된 세대에서 경제활동을 하지 않고 가사활동에 종사하는 자로서 주민등록 관계 서류와 세법상 관계서류 등을 통해 해당 사실을 증명 한 사람을 말함. (3) 무직자 (가) 무직자는 수입의 감소가 없는 것으로 함. (나) 유아, 연소자, 학생, 연금생활자, 그 밖의 금리나 임대료에 의한 생활자는 수입의 감소가 없는 것으로 함. (4) 소득이 두가지 이상의 자 사망한 경우 현실소득액의 산정방법과 동일 (5) 외국인 사망한 경우 현실소득액의 산정방법과 동일
4. 간병비	가. 청구권자의 범위 : 피해자 본인 나. 인정 대상 (1) 책임보험 상해구분상 1~5급에 해당하는 자 중 객관적인 증빙자료를 제출한 경우 인정함. (2) 동일한 사고로 부모 중 1인이 사망 또는 상해등급 1~5급의 상해를 입은 7세 미만의 자 중 객관적인 증빙자료를 제출한 경우 인정함. (3) 의료법 제4조의 2에 따른 비용을 보험회사가 부담하는 경우에는 비용 및 기간에 관계없이 인정하지 않음. 용어풀이 (*) '객관적인 증빙자료'라 함은 진단서, 진료기록, 입원기록, 가족관계증명서 등 보험회사가 상해등급과 신분관계를 판단할 수 있는 서류를 말함.

항 목	지 급 기 준								
4. 간병비	다. 지급 기준 (1) 위 인정대상 (1)에 해당하는 자는 책임보험 상해구분에 따라서 다음과 같이 상해등급별 인정일수를 한도로 하여 실제 입원기간을 인정함. (2) 위 인정대상 (2)에 해당하는 자는 최대 60일을 한도로 하여 실제 입원기간을 인정함. (3) 간병인원은 1일 1인 이내에 한하며, 1일 일용근로자 임금을 기준으로 지급함. (4) 위 (1)과 (2)의 간병비가 피해자 1인에게 중복될 때에는 양자 중 많은 금액을 지급함. <table border="1"> <thead> <tr> <th>상해등급</th><th>인정일수</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1급~2급</td><td>60일</td></tr> <tr> <td>3급~4급</td><td>30일</td></tr> <tr> <td>5급</td><td>15일</td></tr> </tbody> </table>	상해등급	인정일수	1급~2급	60일	3급~4급	30일	5급	15일
상해등급	인정일수								
1급~2급	60일								
3급~4급	30일								
5급	15일								
5. 그 밖의 손해 배상금	위 1. 내지 3. 외에 그 밖의 손해배상금으로 다음의 금액을 지급함. 가.입원하는 경우 입원기간 중 한 끼당 4,030원(병원에서 환자의 식사를 제공하지 않거나 환자의 요청에 따라 병원에서 제공하는 식사를 이용하지 않는 경우에 한함) 나.통원하는 경우 실제 통원한 일수에 대하여 1일 8,000원								

다. 후유장애

각 보장종목별 보험가입금액 한도 내에서 다음의 금액을 지급함.

항 목	지 급 기 준
1. 위자료	가. 청구권자의 범위 : 피해자 본인 나.지급기준 : 노동능력상실률에 따라 (1)항 또는 (2)항에 의해 산정한 금액을 피해자 본인에게 지급함. (1) 노동능력상실률이 50% 이상인 경우 (가) 후유장애 판정 당시⁽⁴¹⁾ 피해자의 나이가 65세 미만인 경우 : 45,000,000원 × 노동능력상실률 × 85% (나) 후유장애 판정 당시⁽⁴¹⁾ 피해자의 나이가 65세 이상인 경우 : 40,000,000원 × 노동능력상실률 × 85% (다) 상기 (가), (나)에도 불구하고 피해자가 이 약관에 따른 가정간호비 지급 대상인 경우에는 아래 기준을 적용함. ① 후유장애 판정 당시⁽⁴¹⁾ 피해자의 나이가 65세 미만인 경우 : 80,000,000원 × 노동능력상실률 × 85%

항 목	지 급 기 준																				
1. 위자료	② 후유장애 판정 당시⁽⁴¹⁾ 피해자의 나이가 65세 이상인 경우 : 50,000,000원 × 노동능력상실률 × 85%  용어풀이 (*) 후유장애 판정에 대한 다툼이 있을 경우 최초 후유장애 판정 시점의 피해자 연령을 기준으로 후유장애 위자료를 산정합니다. (2) 노동능력상실률이 50% 미만인 경우 (단위 : 만 원) <table><tr><th>노동능력상실률</th><th>인정액</th><th>노동능력상실률</th><th>인정액</th></tr><tr><td>45% 이상 50% 미만</td><td>400</td><td>14% 이상 20% 미만</td><td>120</td></tr><tr><td>35% 이상 45% 미만</td><td>240</td><td>9% 이상 14% 미만</td><td>100</td></tr><tr><td>27% 이상 35% 미만</td><td>200</td><td>5% 이상 9% 미만</td><td>80</td></tr><tr><td>20% 이상 27% 미만</td><td>160</td><td>0 초과 5% 미만</td><td>50</td></tr></table> 다. 후유장애 상실수익액을 지급하는 경우에는 후유장애 위자료를 지급함. 다만, 부상 위자료 해당액이 더 많은 경우에는 그 금액을 후유장애 위자료로 지급함.	노동능력상실률	인정액	노동능력상실률	인정액	45% 이상 50% 미만	400	14% 이상 20% 미만	120	35% 이상 45% 미만	240	9% 이상 14% 미만	100	27% 이상 35% 미만	200	5% 이상 9% 미만	80	20% 이상 27% 미만	160	0 초과 5% 미만	50
노동능력상실률	인정액	노동능력상실률	인정액																		
45% 이상 50% 미만	400	14% 이상 20% 미만	120																		
35% 이상 45% 미만	240	9% 이상 14% 미만	100																		
27% 이상 35% 미만	200	5% 이상 9% 미만	80																		
20% 이상 27% 미만	160	0 초과 5% 미만	50																		
2. 상실 수익액	가. 산정방법 : 피해자가 노동능력을 상실한 경우 피해자의 월평균 현실소득액에 노동능력상실률과 노동능력상실기간에 해당하는 호프만 계수를 곱하여 산정함. (단, 노동능력상실일부터 취업가능연한까지 월수에 해당하는 호프만 계수의 총합은 240을 한도로 함)  산 식 월평균현실소득액 × 노동능력상실률 × (노동능력상실일부터 보험금지급일까지의 월수 + 보험금지급일부터 취업가능연한까지의 월수에 해당하는 호프만계수) 나. 현실소득액의 산정방법 (1) 유직자 (가) 산정대상기간 ① 급여소득자 : 사고발생 직전 또는 노동능력 상실 직전 과거 3개월로 하되, 계절적 요인 등에 따라 급여의 변동이 있는 경우와 상여금, 체력단련비, 연월차 휴가보상금 등 매월 수령하는 금액이 아닌 것은 과거 1년간으로 함. ② 급여소득자 이외의 자 : 사고발생 직전 과거 1년간으로 하며, 그 기간이 1년 미만인 경우에는 계절적인 요인 등을 감안하여 타당한 기간으로 함. (나) 산정방법																				

항 목	지 급 기 준
2. 왕채료 수익액	사망한 경우 현실소득액의 산정방법과 동일 (2) 가사종사자 사망한 경우 현실소득액의 산정방법과 동일 (3) 무직자(학생포함) 사망한 경우 현실소득액의 산정방법과 동일 (4) 현역병 등 군 복무해당자 사망한 경우 현실소득액의 산정방법과 동일 (5) 소득이 두 가지 이상인 자 사망한 경우 현실소득액의 산정방법과 동일 (6) 외국인 사망한 경우 현실소득액의 산정방법과 동일 다. 노동능력상실률 맥브라이드 식 후유장애 평가방법에 따라 일반의 육내 또는 육외 근로자를 기준으로 실질적으로 부상 치료 진단을 실시한 의사 또는 해당과목 전문의가 진단·판정한 타당한 노동능력상실률을 적용하며, 그 판정과 관련하여 다툼이 있을 경우 보험금 청구권자와 보험회사가 협의하여 정한 제3의 전문의료기관의 전문의에게 판정을 의뢰할 수 있음. 라. 노동능력상실기간 사망한 경우 취업가능월수와 동일 마. 호프만 계수 사망의 경우와 동일
3. 가정 간호비	가. 인정 대상 치료가 종결되어 더 이상의 치료효과를 기대할 수 없게 된 때에 1인 이상의 해당 전문의로부터 노동능력상실률 100%의 후유장애 판정을 받은 자로서 다음 요건에 해당하는 '식물인간상태'의 환자 또는 척수손상으로 인한 사지완전마비 환자로 생명유지에 필요한 일상생활의 처리 동작을 할 때 항상 다른 사람의 개호가 필요한 자 (1) 식물인간상태의 환자 뇌손상으로 다음 항목에 모두 해당되는 상태에 있는 자 (가) 스스로는 이동이 불가능하다. (나) 자력으로는 식사가 불가능하다. (다) 대소변을 가릴 수 없는 상태이다. (라) 안구는 겨우 물건을 쫓아가는 수가 있으나, 알아보지는 못한다. (마) 소리를 내도 뜻이 있는 말은 못한다. (바) '눈을 떠라', '손으로 물건을 쥐어라' 하는 정도의 간단한 명령에는 가까스로 응할 수 있어도 그 이상의 의사소통은 불가능하다. (2) 척수손상으로 인한 사지완전마비 환자

항 목	지 급 기 준
3. 가정 간호비	척수손상으로 인해 양팔과 양다리가 모두 마비된 환자로서 다음 항목에 모두 해당되는 자 (가) 생존에 필요한 일상생활의 동작(식사, 배설, 보행 등)을 자력으로 할 수 없다. (나) 침대에서 몸을 일으켜 의자로 옮기거나 집안에서 걷기 등의 자력이동이 불가능하다. (다) 욕창을 방지하기 위해 수시로 체위를 변경시켜야 하는 등 다른 사람의 상시 개호를 필요로 한다. 나. 지급 기준 가정간호 인원은 1일 1인 이내로 한하며, 가정간호비는 일용근로자 임금을 기준으로 보험금수령권자의 선택에 따라 일시금 또는 퇴원일부터 향후 생존기간에 한하여 매월 정기금으로 지급함.

〈별표 2〉 대물배상 지급기준

항 목	지 급 기 준
1. 수리비용	가. 지급대상 원상회복이 가능하여 수리하는 경우 나. 인정기준액 (1) 수리비 (가) 사고 직전의 상태로 원상회복하는데 소요되는 필요 타당한 비용으로서 실제 수리비용 다만, 부득이하게 새 부분품으로 교환수리 하는 경우에는, 조달 가능한 새 부분품 중 조달기간 및 조달 가격 등을 고려할 때 비용이 최소화되는 부분품으로 교환수리하는데 소요되는 비용을 한도로 함 (나) 경미한 손상^(*)의 경우 보험개발원이 정한 경미손상 수리기준에 따라 복원수리하거나 품질인증부품⁽²⁾으로 교환수리하는 데 소요되는 비용을 한도로 함 (2) 열처리 도장료 수리시 열처리 도장을 한 경우 차량연식에 관계없이 열처리 도장료 전액 (3) 한도 수리비 및 열처리 도장료의 합계액은 피해물의 사고 직전 가격의 120%를 한도로 지급함. 다만, 피해물이 다음중 어느 하나에 해당하는 경우에는 130%를 한도로 함 (가) 내용연수⁽³⁾가 지난경우



용어풀이

(*) '경미한 손상'이라 함은 외장부품 중 자동차의

항 목	지 급 기 준
1. 수리비용	기능과 안전성을 고려할 때 부품교체 없이 복원이 가능한 손상을 말합니다. (※2) ‘품질인증부품’이란 「자동차관리법」 제30조의 5에 따라 인증된 부품 (※3) 보험개발원의 차량가액기준표에서 정하는 내용연수를 말합니다. (나) 여객자동차 운수사업법 제84조 제2항에 의한 차량충당연한을 적용받는 승용자동차나 승합자동차 (다) 화물자동차 운수사업법 제57조 제1항에 의한 차량충당연한을 적용받는 화물자동차
2. 교환가액	가. 지급대상 피해물이 다음중 어느 하나에 해당 하는 경우 (1) 수리비용이 피해물의 사고 직전 가액을 초과하여 수리하지 않고 폐차하는 경우 (2) 원상회복이 불가능한 경우 나. 인정기준액 (1) 사고 직전 피해물의 가액 상당액 (2) 사고 직전 피해물의 가액에 상당하는 동종의 대용품을 취득할 때 실제로 소요된 필요타당한 비용
3. 대차료	가. 대상 비사업용자동차(건설기계 포함)가 파손 또는 오손되어 가동하지 못하는 기간 동안에 다른 자동차를 대신 사용할 필요가 있는 경우 나. 인정기준액 (1) 대차를 하는 경우 (가) 대여자동차는 「여객자동차운수사업법」에 따라 등록한 대여사업자에게서 차량만을 빌릴 때를 기준으로 동급^(※1)의 대여자동차 중 최저요금의 대여자동차를 빌리는데 소요되는 통상의 요금^(※2). 다만, 피해차량이 사고시점을 기준으로 「여객자동차운수사업법」에 따른 운행연한 초과로 동급의 대여자동차를 구할 수 없는 경우에는 피해차량과 동일한 규모^(※3)의 대여자동차 중 최저요금의 대여자동차를 기준으로 함 용어풀이 (※1) “동급”이라 함은 배기량, 연식이 유사한 차량을 말합니다. 다만, 배기량, 연식만을 고려할 경우 차량성능을 반영하기 어려운 자동차(예 : 하이브리드 차

항 목	지 급 기 준
3. 대차료	량, 다운사이징엔진 장착 차량)에 대해서는 차량크기(길이, 너비, 높이)를 고려합니다. (※2) “통상의 요금”이라 함은 자동차 대여시장에서 소비자가 자동차대여사업자로부터 자동차를 빌릴 때 소요되는 합리적인 시장가격을 말합니다. (※3) “규모”라 함은 「자동차관리법시행규칙」 별표1 자동차의 종류 중 규모별 세부기준(경형, 소형, 중형, 대형)에 따른 자동차의 규모를 말합니다. (나) 대여자동차가 없는 차종^(※1)은 보험개발원이 산정한 사업용 해당차종(사업용 해당차종의 구분이 곤란할 때에는 사용방법이 유사한 차종으로 하며, 이하 같음) 휴차로 일람표 범위에서 실임차로. 다만, 5톤 이하 또는 밴형 화물자동차 및 대형 이륜자동차(260cc 초과)의 경우 중형승용차급 중 최저요금 한도로 대차 가능 용어풀이 (※1) “대여자동차가 없는 차종”이라 함은 「여객자동차운수사업법」 제30조에 따라 자동차대여사업에 사용할 수 있는 자동차 외의 차종을 말합니다. (2) 대차를 하지 않는 경우 (가) 동급의 대여자동차가 있는 경우 : 해당 차량과 동급의 최저요금 대여자동차 대여 시 소요되는 통상의 요금의 35% 상당액 (나) 「여객자동차운수사업법」에 따른 운행연한 초과로 동급의 대여자동차를 구할 수 없는 경우 : 위 (1)-(가) 단서에 따라 대차를 하는 경우 소요되는 대차료의 35% 상당액 (다) 대여자동차가 없는 경우 : 사업용 해당 차종 휴차로 일람표 금액의 35% 상당액 다. 인정기간 (1) 수리가 가능한 경우 수리를 위해 자동차정비업자에게 인도하여 수리가 완료될 때까지 소요된 기간으로 하되, 25일(실제 정비작업시간이 160시간을 초과하는 경우에는 30일)을 한도로 함. 다만, 부당한 수리 지연이나 출고 지연 등의 사유로 인해 통상의 수리기간^(※1)을 초과하는 기간은 인정하지 않음.

항 목	지 급 기 준
3. 대차료	 용어풀이 (*) “통상의 수리기간”이라 함은 보험개발원이 과거 3년간 렌트기간과 작업시간 등과의 상관관계를 합리적으로 분석하여 산출한 수리기간(범위)을 말합니다. (2) 수리 불가능한 경우 : 10일
4. 휴차료	가. 지급대상 사업용자동차(건설기계 포함)가 파손 또는 오손되어 사용하지 못하는 기간 동안에 발생하는 타당한 영업손해 나. 인정기준액 (1) 증명자료가 있는 경우 1일 영업수입에서 운행경비를 공제한 금액에 휴차 기간을 곱한 금액 (2) 증명자료가 없는 경우 보험개발원이 산정한 사업용 해당 차종 휴차로 일람표 금액에 휴차 기간을 곱한 금액 다. 인정기간 (1) 수리가 가능한 경우 (가) 수리를 위해 자동차정비업자에게 인도하여 수리가 완료될 때까지의 기간으로 하되, 30일을 한도로 함. (나) 여객자동차운수사업법 시행규칙에 의하여 개인택시 운송사업 면허를 받은 자가 부상으로 자동차의 수리가 완료된 후에도 자동차를 운행할 수 없는 경우에는 사고일부터 30일을 초과하지 않는 범위에서 운행하지 못한 기간으로 함. (2) 수리 불가능한 경우 : 10일
5. 영업손실	가. 지급대상 소득세법령에 정한 사업자의 사업장 또는 그 시설물을 파괴하여 휴업함으로써 상실된 이익 나. 인정기준액 (1) 증명자료가 있는 경우 소득을 인정할 수 있는 세법에 따른 관계증빙서에 의하여 산정한 금액 (2) 증명자료가 없는 경우 일용근로자 임금 다. 인정기간 (1) 원상복구에 소요되는 기간으로 함. 그러나 합의지연 또는 부당한 복구지연으로 연장되는 기간은 휴업기간에 넣지 아니함. (2) 영업손실의 인정기간은 30일을 한도로 함.

항 목	지 급 기 준
6. 자동차 시세 하락손해	사고로 인한 자동차(출고 후 5년 이하인 자동차에 한함)의 수리비용이 사고 직전 자동차가액의 20%를 초과하는 경우 출고 후 1년 이하인 자동차는 수리비용의 20%를 지급하고, 출고 후 1년 초과 2년 이하인 자동차는 수리비용의 15%를 지급하며, 출고 후 2년 초과 5년 이하인 자동차는 수리비용의 10%를 지급함.
7. 견인비용	가. 지급대상 피해물이 자력 이동이 불가능하여 이를 정비 가능한 곳까지 운반할 필요가 있는 경우 나. 인정기준액 피해물을 고칠 수 있는 정비공장 등까지 운반하거나 그곳까지 운반하기 위한 임시수리에 소요되는 비용 중 필요 타당한 비용

〈별표 3〉 자기신체사고 지급기준

1. 상해구분 및 급별 보험가입금액표

상해등급	보험가입금액	상해등급	보험가입금액
1급	1,500만원	8급	180만원
2급	800만원	9급	140만원
3급	750만원	10급	120만원
4급	700만원	11급	120만원
5급	500만원	12급	120만원
6급	400만원	13급	80만원
7급	250만원	14급	50만원

주) 상해등급은 자동차손해배상보장법 시행령 별표 1에서 정한 상해구분에 의함

2. 후유장애구분 및 급별 보험가입금액표

장애등급	보험가입금액			
	1,500만원	3,000만원	5,000만원	1억원
1급	1,500만원	3,000만원	5,000만원	1억원
2급	1,350만원	2,700만원	4,500만원	9,000만원
3급	1,200만원	2,400만원	4,000만원	8,000만원
4급	1,050만원	2,100만원	3,500만원	7,000만원
5급	900만원	1,800만원	3,000만원	6,000만원
6급	750만원	1,500만원	2,500만원	5,000만원
7급	600만원	1,200만원	2,000만원	4,000만원
8급	450만원	900만원	1,500만원	3,000만원
9급	360만원	720만원	1,200만원	2,400만원
10급	270만원	540만원	900만원	1,800만원
11급	210만원	420만원	700만원	1,400만원
12급	150만원	300만원	500만원	1,000만원
13급	90만원	180만원	300만원	600만원
14급	60만원	120만원	200만원	400만원

주) 장애등급은 자동차손해배상보장법시행령 별표 2에서 정한 후유장애구분에 의함

〈별표 4〉 과실상계 등

항 목	지 급 기 준
1. 과실상계	가. 과실상계의 방법 (1) 이 기준의 대인배상, 대물배상에 산출한 금액에 대하여 피해자 측의 과실비율에 따라 상계함. (2) 대인배상 I에서 사망보험금은 위 (1)에 의하여 상계한 후의 금액이 2,000만원에 미달하면 2,000만원을 보상하며, 부상보험금의 경우 위 (1)에 의하여 상계한 후의 금액이 치료관계비와 간병비의 합산액에 미달하면 대인배상 I 한도 내에서 치료관계비(입원환자 식대를 포함)와 간병비를 보상함. (3) 대인배상 II 또는 무보험자동차에 의한 손해에서 사망보험금, 부상보험금 및 후유장애보 함금을 합산한 금액을 기준으로 위 (1)에 의하여 상계한 후의 금액이 치료관계비와 간병비의 합산액에 미달하면 치료관계비(입원환자 식대를 포함하며, 대인배상 I에서 지급될 수 있는 금액을 공제)와 간병비를 보상함. 다만, 차량운전자^(*)가 '자동차손해배상보장법 시행령'〈별표1〉에서 정한 상해급별 구분 중 12급 내지 14급의 상해를 입은 경우 위(1)에 의하여 상계하기 전의 치료관계비가 대인배상 I 한도를 초과할 경우 보험회사는 과실상계 없이 우선 보상한 후, 그 초과액에 대하여 피해자 측의 과실비율에 해당하는 금액을 청구할 수 있음.

항 목	지 급 기 준
1. 과실상계	 용어풀이 (*) '차량운전자'에서 차량이라 함은 「자동차관리법」 제3조에 의한 자동차(이륜자동차 제외), 군수품관리법에 의한 차량, 건설기계관리법의 적용을 받는 건설기계를 말하며, 차량운전자에는 피해자 측 과실비율을 적용받는 자를 포함합니다. 나. 과실비율의 적용기준 별도로 정한 자동차사고 과실비율의 인정기준을 참고하여 산정하고, 사고유형이 그 기준에 없거나 그 기준에 의한 과실비율의 적용이 곤란할 때에는 판결례를 참작하여 적용함. 그러나 소송이 제기되었을 경우에는 확정판결에 의한 과실비율을 적용함.
2. 손익상계	보험사고로 인하여 다른 이익을 받을 경우 이를 상계하여 보험금을 지급함.
3. 동승자에 대한 감액	피보험자동차에 동승한 자는 〈별표 5〉의 「동승자 유형별 감액비율표」에 따라 감액함.
4. 기왕증	가. 기왕증^(*)으로 인한 손해는 보상하지 아니함. 다만, 당해 자동차사고로 인하여 기왕증이 악화된 경우에는 기왕증이 손해에 관여한 정도(기왕증 관여도)를 반영하여 보상함. 나. 기왕증은 해당과목 전문가가 판정한 비율에 따라 공제함. 다만, 그 판정에 다툼이 있을 경우 보험금 청구권자와 보험회사가 협의하여 정한 제3의 전문의료기관의 전문의에게 판정을 의뢰할 수 있음.  용어풀이 (*) '기왕증'이라 함은 당해 자동차사고가 있기 전에 이미 가지고 있던 증상으로 특이체질 및 병적 소인 등을 포함하는 것을 말함니다.

〈별표 5〉 동승자 유형별 감액비율표

1. 기준요소

동승의 유형 및 운행목적	감액비율
동승자의 강요 및 무단 동승	100%
음주운전, 무면허운전, 마약·약물운전 또는 사고발생 시의 조치의무 위반 운전자의 차량 동승	40%
동승자의 요청 동승	30%
상호 의논합의 동승	20%
운전자의 권유 동승	10%
운전자의 강요 동승	0%

- ※ 다만, 피보험자와 동승자가 「여객자동차운수사업법」에 따른 토요일, 일요일 및 공휴일을 제외한 날의 출·퇴근 시간대(오전 7시부터 오전 9시까지 및 오후 6시부터 오후 8시까지를 말합니다.)에 실제의 출·퇴근 용도로 자택과 직장 사이를 이동하면서 승용차 함께 타기를 실시한 경우에는 위 동승자 감액비율을 적용하지 않습니다.
- ※ 무면허운전은 동승자가 운전자의 무면허 사실을 알 수 있었던 사정이 명확한 경우에 한하여 감액 적용

2. 수정요소

수정요소	수정비율
동승자의 동승과정에 과실이 있는 경우	+ 10~20%

〈부표〉 보험금을 지급할 때의 적립이율

기 간	지급이자
지급기일의 다음 날부터 30일 이내 기간	보험계약대출이율
지급기일의 31일 이후부터 60일 이내 기간	보험계약대출이율 + 가산이율 (4.0%)
지급기일의 61일 이후부터 90일 이내 기간	보험계약대출이율 + 가산이율 (6.0%)
지급기일의 91일 이후 기간	보험계약대출이율 + 가산이율 (8.0%)

주) 보험계약대출이율은 보험개발원이 공시하는 보험계약대출이율을 적용합니다.

보통약관에 보상내용을 확대(추가)하시거나
제한(축소)하실 때 고객님의 선택 가입하실 수 있는
특별약관 본문 내용입니다.

특 별 약 관

약관 본문에 등장하는 항목체계의 “표기법”과
“읽는 법”을 참고하세요.

항목체계	표기법	읽는 법
항	①, ②, ...	제1항, 제2항, ...
호	1, 2, ...	제1호, 제2호, ...
목	가, 나, ...	가목, 나목, ...

1. 보상하는 손해

보험회사(이하 "회사"라 함)는 피보험자가 보험기간 중 대리운전을 위해 피보험자동차를 수탁한 때로부터 통상의 대리운전 과정을 거쳐 차주에게 인도할 때까지 피보험자동차의 사고로 남(이하 "피해자"라 함)을 죽게 하거나 다치게 한 경우에 이 특별약관에서 정하는 바에 따라 보험금을 지급합니다.

2. 보험금의 종류와 한도

① 이 특별약관에서 매 사고에 대하여 지급하는 보험금의 종류와 한도는 다음과 같습니다.

1) 사망형사합의금: 피보험자가 피해자를 사망케 하여 형사합의를 한 경우 피해자 1인당 1천만원 한도 내에서 실제 합의된 금액을 지급합니다.

2) 상해형사합의금: 다음 중 하나에 해당하는 사고로 피보험자가 피해자를 다치게 하여 형사합의를 한 경우 피해자 1인당 2백만원 한도 내에서 실제 합의된 금액을 지급합니다. (단, 한 사고가 꺾와 ㉠ 모두 해당하는 경우에도 보험금을 중복하여 지급하지 않음)

㉠ 교통사고처리특례법 제3조 제2항 단서 중 이 특별약관의 <별표>에 해당하는 사고로 피해자에게 자동차손해배상보장법 시행령에서 정한 상해등급 7급 이상의 상해를 입힌 사고

㉡ 피해자가 형법 제258조 제1항 또는 제2항, 교통사고처리특례법 제4조 제1항 제2호의 중상해를 입은 사고

3) 변호사선임비용: 피보험자가 구속영장에 따라 구속되었을 때에는 변호사를 선임하는데 실제로 소요된 비용을 2백만원 한도 내에서 변호사선임비용으로 지급합니다.

4) 벌금: 대한민국법원의 확정판결에 따라 피보험자가 부담하는 벌금을 2천만원 한도(특정범죄 가중처벌 등에 관한 법률 제53조의 13(어린이 보호구역에서 어린이 치사상의 가중처벌)을 적용받는 경우 3,000만원 한도)로 지급합니다.

② 동일한 사고로 위 ①의 1), 2), 3), 4)의 지급사유가 중복되는 경우에는 ①의 1), 2), 3), 4)의 금액을 합산하여 지급합니다. 다만, 동일한 피해자가 상해를 입은 직접적인 결과로 의사의 치료를 받던 중 사망한 경우에는 "사망형사합의금"과 "상해형사합의금"을 중복 지급하지 않고 "사망형사합의금"만을 지급합니다.

③ 위 ①의 1) 또는 2)에서 법원에 공탁한 경우에는 피해자 1인당 가입금액 한도 내에서 실제 공탁금액을 지급합니다. 단, 공탁자가 공탁금을 회수 시에는 지급된 형사합의금을 반환해야 합니다.

④ 위 ①의 1) 또는 2)의 보험금을 청구하고자 하는 경우에는 다음의 서류를 제출하여야 합니다.

- 1) 경찰서에서 발행하는 교통사고사실확인원
- 2) 경찰서 또는 검찰청에 제출된 교통사고 형사합의서
- 3) 가해자가 법원에 공탁한 경우 법원 혹은 검찰청에 제출한 공탁(확인)서 및 공탁금 회수제한 신고서

4) 기타 보험회사가 필요하다고 인정하는 입증서류(형사합의금액을 증명할 수 있는 서류 등)

단, 형법 제 258조 제 1항 또는 제2항의 중상해를 입힌 경우에는 보험회사가 필요하다고 인정하는 서류(중상해 입증 서류 등)를 추가 제출하

여야 합니다.

⑤ 다음 중 모두에 해당하는 경우 회사는 제1항 제1호 내지 제2호의 보험금을 피해자에게 직접 지급할 수 있습니다.

1. 피보험자와 피해자간 형사합의금액을 확정하고, 피해자가 형사합의금액을 별도로 장래에 지급받는 조건으로 형사합의를 한 경우.

2. 회사가 피해자에게 형사합의금을 직접 지급하는 경우 피보험자가 이 특별약관에 따라 피해자에게 직접 지급되는 보험금(형사합의금)에 상응하는 청구권을 포기한 경우.

⑥ 위 ⑤에 따라 회사가 형사합의금을 피해자에게 직접 지급할 경우, 피보험자는 다음의 서류를 제출하여야 합니다.

1. 경찰관서 혹은 검찰청에 제출된 자동차 교통사고 형사합의서(단, 합의금액이 명시되어 있어야 하며, 합의금액을 장래에 지급한다는 내용이 포함되어 있어야 함)

2. 보험금(형사합의금) 수령에 관한 위임장 및 확인서(보험회사 양식)

3. 경찰관서에서 발행하는 교통사고사실확인원, 검찰에 의해 기소된 경우 검찰청에서 발행한 공소장

4. 진단서, 소견서 등 피해자의 상해등급을 확인할 수 있는 서류

5. 그 밖에 보험회사가 필요하다고 인정하는 서류



용어풀이

① 형법 제258조

제1항: 사람의 신체를 상해하여 생명에 대한 위험을 발생하게 한 자는 1년 이상 10년 이하의 징역에 처한다.

제2항: 신체의 상해로 인하여 불구 또는 불치나 난치의 질병에 이르게 한 자도 전항의 형과 같다

② 교통사고처리특례법 제4조

제1항 제2호: 피해자가 신체의 상해로 인하여 생명에 대한 위험이 발생하거나 불구(不具)가 되거나 불치(不治) 또는 난치(難治)의 질병이 생긴 경우

③ 형사소송법 제450조

약식명령의 청구가 있는 경우에 그 사건이 약식명령으로 할 수 없거나 약식명령으로 하는 것이 적당하지 아니하다고 인정할 때에는 공판절차에 따라 심판하여야 한다.

④ 형사소송법 제453조

제1항: 검사 또는 피고인은 약식명령의 고지를 받은 날부터 7일 이내에 정식재판의 청구를 할 수 있다. 단, 피고인은 정식재판의 청구를 포기할 수 없다.

제2항: 정식재판의 청구는 약식명령을 한 법원에 서면으로 제출하여야 한다.

제3항: 정식재판의 청구가 있는 때에는 법원은 지체없이 검사 또는 피고인에게 그 사유를 통지하여야 한다.

3. 피보험자

이 특별약관에서 피보험자는 보통약관 제4조(피보험자)에서 열거하는 사람을 말합니다.

4. 보상하지 않는 경우

- ①회사는 다음과 같은 경우에는 보험금을 지급하지 않습니다.
- 1) 피보험자의 고의로 인하여 사고가 발생한 경우
 - 2) 전쟁, 혁명, 내란, 사변, 폭동, 소요 및 이와 유사한 사태로 인하여 사고가 발생한 경우
 - 3) 지진, 분화, 태풍, 홍수, 해일 또는 이들과 유사한 천재지변으로 인하여 사고가 발생한 경우
 - 4) 핵연료물질의 직접 또는 간접적인 영향으로 사고가 발생한 경우
 - 5) 범죄를 목적으로 수탁차량을 사용하던 중에 사고가 발생한 경우
 - 6) 피보험자가 무면허운전을 하였을 때에 사고가 발생한 경우
 - 7) 피보험자가 음주운전을 하였을 때에 사고가 발생한 경우
 - 8) 피보험자가 마약 또는 약물 등 영향에 따라 정상적인 운전을 하지 못하는 상태에서 운전하던 중 사고가 발생한 경우
 - 9) 피보험자가 사고를 일으키고 도주한 경우
 - 10) 수탁차량을 시험용 또는 경기용이나 경기를 위한 연습용으로 사용하던 중에 사고가 발생한 경우
 - 11) 보험증권에 기재된 운전가능 범위 외의 자가 수탁차량을 운전 중에 사고가 발생한 경우
- ② 다음 중 어느 하나에 해당하는 사람이 죽거나 다친 경우에는 보상하지 않습니다.
- 1) 피보험자 또는 그 부모, 배우자 및 자녀
 - 2) 피보험자가 운전중인 수탁차량에 탑승 중인 사람

5. 대위

회사는 보험금을 지급한 경우에도 그 사고로 피보험자가 제3자에 대하여 가지고 있는 손해배상청구권을 회사에 이전하지 않습니다.

6. 보험금의 부담

이 특별약관에서의 '사망형사합의금', '상해형사합의금', '변호사선임비용', '벌금'이 지급되는 경우에는 보통약관 제25조(보험금의 부담) 및 제26조(보험회사의 대위)에서의 "다른 보험계약이나 공제계약"에 장기손해보험 및 일반보험을 포함하여 적용합니다.

7. 준용규정

이 특별약관에 정하지 않은 사항은 보통약관을 따릅니다.

<별표> 제3조(보험금의 종류와 한도) 제1항 제2호 관련

- ◇ 도로교통법 제5조의 규정에 의한 신호기 또는 교통정리를 하는 경찰 공무원 등의 신호나 통행의 금지 또는 일시정지를 내용으로 하는 안전표지가 표시하는 자리에 위반하여 운전한 경우
- ◇ 도로교통법 제13조 제3항의 규정에 위반하여 중앙선을 침범하거나 동법 제62조의 규정에 위반하여 횡단·유턴 또는 후진한 경우
- ◇ 도로교통법 제17조 제1항 또는 제2항의 규정에 의한 제한속도를 매시 20킬로미터를 초과하여 운전한 경우
- ◇ 도로교통법 제21조 제1항·제22조·제23조 또는 제60조 제2항의 규

정에 의한 앞지르기의 방법·금지시기·금지장소 또는 끼어들기의 금지에 위반하여 운전한 경우

- ◇ 도로교통법 제24조의 규정에 의한 건물목통과방법을 위반하여 운전한 경우
- ◇ 도로교통법 제27조 제1항의 규정에 의한 횡단보도에서의 보행자보호의무를 위반하여 운전한 경우
- ◇ 도로교통법 제13조 제1항의 규정에 위반하여 보도가 설치된 도로의 보도를 침범하거나 동법 제13조 제2항의 규정에 의한 보도횡단방법에 위반하여 운전한 경우
- ◇ 도로교통법 제39조 제2항의 규정에 의한 승객의 추락방지의무를 위반하여 운전한 경우
- ◇ 도로교통법 제12조 제3항에 따른 어린이 보호구역에서 같은 조 제1항에 따른 조치를 준수하고 어린이의 안전에 유의하면서 운전하여야 할 의무를 위반하여 어린이의 신체를 상해에 이르게 한 경우
- ◇ 도로교통법 제39조 제4항을 위반하여 자동차의 화물이 떨어지지 아니하도록 필요한 조치를 하지 아니하고 운전한 경우

[2] 보험료 정산 특별약관

이 특별약관은 보통약관 가입 시 자동으로 적용되는 특별약관입니다.

1. 보험료의 정산 등

- ① 보험계약자는 회사가 피보험자 규모 등에 따라 제시한 예납보험료를 보험계약 체결 시 및 지정한 날까지 회사에 납입해야 합니다.
- ② 회사는 위 '①'의 예납보험료의 2분의 1을 아래 '2.'에 따라 체결일 또는 직전 정산일로부터 매 1개월이 경과한 날마다 정산합니다. 단, 마지막 정산일은 보험기간 마지막 날의 다음 날로 합니다.
- ③ 위 '②'의 정산 시 예납보험료의 2분의 1과 정산보험료와의 차액을 계산하여, 정산일로부터 10일 이내에 돌려드릴 금액이 있는 경우 돌려드리거나 추가 징수할 금액이 있는 경우 통보해드립니다.
- ④ 보험계약자는 위 '③'에서 추가 징수될 금액을 통보 받은 때에는 해당일로부터 10일 이내에 회사가 정한 방법에 따라 납입해야 합니다.
- ⑤ 회사는 보험계약자가 위 '①'의 예납보험료를 납입하지 않거나 '④'에서 정한 바에 따라 추가 보험료를 납입하지 않은 때에는 이 보험계약을 해지할 수 있습니다. 이 경우, 회사는 해당 예납보험료 또는 추가 보험료 납입 기일 이후의 사고는 보상하지 않습니다.

2. 대리운전 기록의 통보 등

- ① 보험계약자는 회사가 정한 바에 따르는 대리운전 기록(이하 '대리운전 기록')을 회사가 정한 방식에 따라 매일 전자적인 정보로서 통보해야 합니다.
- ② 회사가 위 '①'의 통보를 받고 이를 확인하고자 할 때에는 언제든지 보험계약자의 서류 또는 장부 및 전산기록 등을 확인할 수 있으며, 보험계약자

는 이에 적극 협조해야 합니다.

- ③ 회사는 보험계약자가 위 '①'의 통보를 하지 않았거나 '②'의 협조를 거부 또는 회피하는 때에는 이 보험계약을 해지할 수 있고, 회사가 이에 따라 보험계약을 해지할 때에는 이미 통보되어 보험료가 정산된 대리운전 기록을 제외하고는 해지 이전에 생긴 사고라도 보상하지 않습니다.



용어풀이

이 특별약관에서 **‘회사가 정한 바에 따르는 대리운전 기록’**이란 회사가 보험료정산 및 보상 등 계약관리를 위해 필요하다고 판단하는 정보로서, 보험계약 체결 시까지 회사 및 보험계약자의 협의 하에 정합니다. 이 때의 ‘대리운전 기록’은 피보험자가 대리운전을 수행한 매일의 운행기록을 말하는 것으로서 피보험자의 성명 등 본인을 확인할 수 있는 식별정보와 대리운전의 운행시간(시기 및 종기) 및 운행지역 등 회사가 계약 유지 및 보상을 위해 필요로 하거나 요구하는 정보를 포함합니다.

3. 준용규정

이 특별약관에 정하지 않은 사항은 보통약관에 따릅니다.

③ 렌트비용 담보 특별약관

1. 가입대상

이 특별약관은 보통약관 ‘수탁차량손해’에 가입한 경우에 한하여 가입할 수 있습니다.

2. 보상하는 손해

- ① 보험회사(이하 “회사”라 함)는 피보험자가 보통약관 제12조(보상하는 손해)에 의한 보험금이 지급되는 경우로 피보험자자동차를 사용할 수 없게 된 때에는 피보험자자동차의 대체교통수단으로 **피보험자자동차와 동급**^(*)의 국내산 차량을 렌트하는데 드는 통상의 비용(이하 “렌트비용”이라 함)을 다음 ‘②’에서 정하는 바에 따라 보상하여 드립니다.
- ② 회사가 사고마다 보상하는 렌트비용은 다음의 렌트비용 인정기간에 렌트 비용 인정기준액을 곱한 금액을 지급합니다.

1) 렌트비용 인정기간

구 분	인 정 기 간
수리 가능시	30일을 한도로 실제 수리에 걸리는 기간(단, 외국산 자동차로서 부품조달에 필요한 기간과 부당한 수리 지연으로 연장되는 기간은 인정기간에 넣지 않음)
수리 불가능시	10일
도난시	경찰서에 신고한 날부터 30일 한도(단, 30일 이내에 도난자동차를 찾을 때에는 도난자동차를 발견한 날까지 만으로 함)

2) 렌트비용 인정기준액

구 분	인 정 기 간 액
렌트를 하는 경우	〈별표〉 ‘1일당 차량종류별 렌트비용 한도금액’ 안에서 실제로 든 비용(단, 회사가 동급의 국내산 자동차를 제공했을 때 대여비용은 회사가 전액 부담함)
렌트를 하지 않는 경우	피보험자동차와 동급의 국내산 자동차를 기준으로 산정한 렌트비용의 30%에 상응하는 금액(단, 1일 지급하는 도는 〈별표〉 ‘1일당 차량종류별 렌트비용 한도금액’의 30%로 한정함)

〈별표〉 1일당 차량종류별 렌트비용 한도금액

차량 종류	소형 (1,600cc이하)	중형 (1,600cc초과 2,000cc이하)	대형 (2,000cc초과 2,800cc이하)	대형 (2,800cc초과)	다인승 (법정승차정원 7~10인승)
1일 렌트비용 한도금액	76,000원	112,000원	216,000원	349,000원	137,000원

- ③ 회사가 보상할 ‘①’부터 ‘②’까지의 손해에 대하여 **렌터카**^(*)에 적용되는 자동차보험계약 또는 공제계약에 따라 보험금이 지급될 수 있는 경우에는 ‘①’부터 ‘②’까지의 규정에 따른 금액에서 렌터카에 적용되는 자동차 보험계약 또는 공제계약에 따라 지급될 수 있는 금액을 공제한 금액만으로 합니다.



용어풀이

- (*) “**동급**”이라 함은 배기량, 연식이 유사한 차량을 말합니다. 다만, 배기량, 연식만을 고려할 경우 차량성능을 반영하기 어려운 자동차(예; 하이브리드 차량, 다운사이징엔진 장착 차량)에 대해서는 차량크기(길이, 너비, 높이)를 고려합니다.
- (*) “**렌터카**”라 함은 대한민국 내에서 생산된 자동차로서 피보험 자동차와 연식, 배기량, 법정승차정원, 차의 구조 등이 유사하고, 「여객자동차운수사업법」에 의하여 등록된 자동차대여사업자가 소유, 관리하는 대여자동차를 말합니다.

3. 피보험자

피보험자는 각 담보별로 다음과 같습니다.

구분	피보험자
[1] 렌트비용담보	기명피보험자

4. 준용규정

이 특별약관에서 정하지 않은 사항은 보통약관을 따릅니다.

1. 가입대상

이 특별약관은 보통약관 「대물배상」 또는 「수탁차량손해」에 가입한 경우에 자동으로 적용됩니다.

2. 보상내용

보험회사(이하 「회사」 라 함)는 보통약관 「대물배상」 또는 「수탁차량손해」에 따라서 보험금이 지급되는 경우로서 아래 각 호에 따라 이 특별약관에서 정한 **품질인증부품**^(*)을 사용하여 실제 수리 시 **OEM부품 공시가격**⁽²⁾의 25%를 피보험자에게 지급하여 드립니다.

1. 피보험자동차 또는 배상책임(대물배상) 대상 자동차가 출고 후 5년을 초과한 경우로서, **외장부품**⁽³⁾을 품질인증부품으로 교환수리하는 경우
2. 제1호에 해당되지 않는 경우이나 피보험자가 품질인증부품으로 교환수리를 희망하는 경우

용어풀이

- (*) 이 특별약관에서 **품질인증부품**이라 함은 「자동차관리법」 제30조의5에 따라 인증된 부품을 말합니다.
- (*) 이 특별약관에서 **OEM부품**이라 함은 자동차제조사에서 출고된 자동차에 장착된 부품을 말하며, **OEM부품 공시가격**은 「자동차관리법」 제32조의2 제1항 제4호에 따라 자동차제작사가 인터넷 홈페이지 등을 통해 공개하는 가격을 말합니다.
- (*) 이 특별약관에서 **외장부품**이라 함은 자동차의 외판을 구성하는 부품으로서 범퍼, 보닛(후드), 펜더, 트렁크리드, 도어 및 백도어를 의미합니다.

3. OEM부품 사용에 대한 특례

회사는 보통약관 「대물배상」에 따라서 보험금이 지급되는 경우로서 피보험자가 OEM부품으로 교환수리를 희망하는 경우에는 보통약관 「별표2」 대물배상 지급기준 및 「수탁차량손해」 제16조(지급보험금의 계산)에도 불구하고 OEM부품으로 교환수리하는데 소요되는 비용을 한도로 보상합니다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당되는 경우에는 이 특례를 적용하지 않습니다.

1. **경미한 손상**^(*)에 해당하여 보험개발원이 정한 경미손상 수리기준에 따라 복원수리하거나 품질인증부품으로 교환수리하는 경우
2. 자동차에 이미 장착되어 있던 **OEM부품 또는 품질인증부품 이외의 부품**⁽²⁾이 파손되어 교환수리하는 경우

용어풀이

- (*) 이 특별약관에서 **경미한 손상**이라 함은 외장부품 중 자동차의 기능과 안전성을 고려할 때 부품교체 없이 복원이 가능한 손상을 말합니다.
- (*) 이 특별약관에서 **OEM부품 또는 품질인증부품 이외의 부품**이라 함은 「자동차관리법」 제58조 제5항 제2호에 따른 중고부품, 재생부품 등을 의미합니다.

4. 피보험자

이 특별약관에서 피보험자는 기명피보험자 또는 배상책임(대물배상) 대상 자동차의 소유자를 말합니다.

5. 보상하지 않는 손해

- ① 회사는 보통약관 「대물배상」 제5조(보상하지 않는 손해) 및 「수탁차량손해」 제15조(보상하지 않는 손해)에서 정하는 사항은 보상하지 않습니다.
- ② 보험증권에 기재된 운전 가능 범위 또는 운전 가능 연령 범위 이외의 자가 피보험자동차를 운전하던 중 발생한 사고에 대해서는 보상하지 않습니다.
- ③ 품질인증부품을 사용하여 지급되는 보험금(이 특별약관 제2조(보상내용)에 의하여 지급되는 금액을 포함합니다)이 보통약관 「대물배상」인 경우 사고 당시 해당 차량의 중고시세, 보통약관 「수탁차량손해」인 경우 보험가입금액(보험가입금액이 보험가액보다 많은 경우에는 보험가액)을 초과하는 경우 그 초과액은 보상하지 않습니다.

6. 보험금의 환입

- ① 피보험자가 청구포기 등의 사유로 보통약관 「대물배상」 또는 「수탁차량손해」의 보험금을 회사에 돌려줄 경우 이 특별약관에 따라 지급한 금액도 동시에 돌려주어야 합니다.
- ② 이 특별약관에서 정한 방법으로 품질인증부품을 사용하였으나, 품질인증부품의 하자 등으로 인하여 OEM부품으로 교환이 필요한 경우에는 이 특별약관에 따라 지급한 금액을 회사에 돌려주어야 합니다.

7. 적용 제외

- ① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당되는 경우에는 OEM부품으로 교환수리하는데 소요되는 비용을 한도로 보상하며, 이 특별약관 제2조(보상내용)에 따른 OEM부품 공시가격의 25%를 지급하지 않습니다.
 1. 품질인증부품을 공급할 수 없거나 공급 지연 등의 사유로 회사가 OEM부품으로 수리가 필요하다고 판단하는 경우
 2. 품질인증부품을 사용하여 지급되는 보험금(이 특별약관 제2조(보상내용)에 의하여 지급되는 금액을 포함합니다)이 OEM부품을 사용하여 지급되는 보험금을 초과하는 경우
- ② 이 특별약관 제3조(OEM부품 사용에 대한 특례) 제1호 또는 제2호에 해당하는 경우에는 이 특별약관 제2조(보상내용)에 따른 OEM부품 공시가격의 25%를 지급하지 않습니다.

8. 준용 규정

이 특별약관에서 정하지 아니한 사항은 보통약관에 따릅니다.

특별이익제공 행위 금지 안내

- 보험계약과 관련한 보험모집질서 문란행위는 보험업법에 의해 처벌받을 수 있습니다.
- 금융감독원 보험모집질서 위반행위 신고센터
 - 전 화 : 국번없이 1332
 - 인터넷 : www.fss.or.kr
- 사고접수, 보험처리 등 보험계약관련 문의(DB손해보험)
 - 전 화 : 1588-0100
 - 인터넷 : www.idbins.com
- 금융감독원 보험범죄신고센터 안내
 - 전 화 : 1588-3311
 - 인터넷 : 금융감독원 홈페이지(www.fss.or.kr) 내 「인터넷보험신고센터」

예금자 보호안내

- 이 보험계약은 예금자보호법에 따라 해약환급금(또는 만기 시 보험금)에 기타지급금을 합한 금액이 1인당 "1억원까지"(본 보험회사의 여타 보호상품과 합산) 보호됩니다. 이와 별도로 본 보험회사 보호상품의 사고 보험금을 합산한 금액이 1인당 "1억원까지" 보호됩니다. 다만, 보험계약자 및 보험료납부자가 법인인 보험계약의 경우에는 보호되지 않습니다.

보험상담이 필요하시거나 분쟁이 발생한 경우

보험에 관한 상담이 필요하거나 분쟁사항이 있을 때에는 고객센터센터 또는 계약체결지점으로 연락주시기 바랍니다.

- 저희 회사 전화번호
 - 고객센터센터 : 1588-0100
 - 계약체결 지점 : 증권에 기재된 연락처 참조
- 관련 기관 : 손해보험협회, 금융감독원

개인신용정보 제공 · 이용에 대한 고객권리 안내문

1. 금융서비스의 이용 범위

- 고객의 개인신용정보는 금융거래의 설정·유지여부 판단 목적 및 고객이 동의한 목적으로 이용됩니다.
- 고객은 영업장·인터넷 등 다양한 채널을 통해 금융거래를 체결하거나 금융서비스를 제공받는 과정에서 1) 금융회사가 본인의 개인신용정보(이하 '본인정보')를 제휴·부가서비스 등을 위해 제휴회사 등에 제공하는 것 및 2) 당해 금융회사가 금융상품 소개 및 구매권유(이하 '마케팅') 목적으로 이용하는 것에 대해 동의를 하지 않는 경우에도 금융거래를 체결하거나 금융서비스를 이용할 수 있습니다. 다만, 이러한 동의를 하지 않은 경우에는 제휴·부가서비스 및 상품·서비스 등을 제공받지 못할 수도 있습니다.

2. 「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」상의 고객 권리

가. 본인정보의 제3자 제공사실 통보 요구

고객은 「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」 제35조에 따라 금융회사가 본인정보를 전국은행연합회, 신용조회회사, 타 금융회사 등 제3자에게 제공한 경우 제공한 본인정보의 주요 내용 등을 알려주도록 금융회사에 요구할 수 있습니다.

나. 금융거래 거절 근거 신용정보 고지 요구

고객은 「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」 제36조에 따라 금융회사가 전국은행연합회, 신용조회회사 등으로부터 제공받은 연체정보 등에 근거하여 금융거래를 거절·중지하는 경우에는 그 거절·중지의 근거가 된 신용정보, 동 정보를 제공한 기관의 명칭·주소·연락처 등을 고지해 줄 것을 금융회사에 요구할 수 있습니다.

다. 본인정보의 제3자 제공 및 마케팅 목적의 전파 등의 중단 요구

고객은 「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」 제37조에 따라 가입 신청시 동의를 한 경우에도 본인정보를 제3자에게 제공하는 것 및 당해 금융회사가 마케팅 목적으로 본인에게 연락하는 것을 전체 또는 시간별로 중단시킬 수 있습니다. (다만, 고객의 신용도 등을 평가하기 위해 전국은행연합회 또는 신용조회회사 등에 제공하는 것에 대해서는 중단시킬 수 없습니다.)

※ 신청자 제한 : 신규 거래고객은 계약 체결일로부터 3개월간은 신청할 수 없습니다.

라. 본인정보의 열람 및 정정 요구

고객은 「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」 제38조에 따라 전국은행연합회, 신용조회회사, 금융회사 등이 보유한 본인정보에 대해 열람 청구가 가능하며, 본인정보가 사실과 다른 경우에는 이의 정정 및 삭제를 요구할 수 있으며, 그 처리결과에 이의가 있는 경우에는 금융위원회에 시정을 요청할 수 있습니다.

마. 본인정보의 무료 열람 요구

고객은 「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」 제39조에 따라 본인정보를 신용조회 회사를 통하여 연간 일정 범위 내에서 무료로 열람할 수 있습니다. 자세한 사항은 각 신용조회회사에 문의하시기 바랍니다.

연 락 처	한국신용평가(주)	☎ 02-2122-4000	인터넷 http://www.nice.co.kr/
	한국신용평가정보(주)	☎ 02-3771-1000	인터넷 http://www.kisamc.com/
	서울신용평가정보(주)	☎ 1577-1006	인터넷 http://www.sci.co.kr/
	코리아크레딧넷(주)	☎ 02-708-1000	인터넷 http://www.koreacb.com

- 위의 권리행사와 관련하여 불편함을 느끼시거나 애로가 있으신 경우 아래의 담당자 앞으로 연락하여 주시기 바랍니다.

당사 개인신용정보 고충처리 담당자	(02) 3011-4989 서울특별시 강남구 테헤란로 432 DB금융센터
대한손해보험협회 담당자	(02) 3702-8500 서울특별시 종로구 종로5길 68, 6층 (수송동, 코리안리빌딩)
금융감독원 금융민원센터	(국번없이) 1332 서울특별시 영등포구 여의대로 38

※ 파본이나 잘못된 약관은 교환하여 드립니다. 강행일부 T. 02-733-7228 / DB손해보험 T. 02-3011-3331

함께, 약속한다는 건
누군가의 하루를 지켜주고 싶은 소망입니다.

안전을 위한 다짐이 되고,
건강을 살피는 따뜻한 관심이 되며,
사랑을 전하는 진심입니다.

우리의 작은 약속 하나하나가
누군가에게는 든든한 내일이 되고,
더 행복한 세상을 만드는 시작이 되기를.

DB손해보험은 언제나 그 곁에서
함께, 약속합니다.

함께, 약속

